



Journal Officiel de la République Tunisienne

traduction française

Vendredi 20 septembre 1985

128^e année

N° 65

Sommaire

décrets-lois

Décret-loi n° 85-7 du 14 septembre 1985, portant ratification de l'accord de programme de l'habitat conclu à Tunis le 30 avril 1985 entre la République tunisienne et les Etats-Unis d'Amérique	1175
Décret-loi n° 85-8 du 14 septembre 1985, relatif à l'économie d'énergie	1175
Décret-loi n° 85-9 du 14 septembre 1985, instituant des dispositions spéciales concernant la recherche et la production des hydrocarbures liquides et gazeux	1176

décrets, arrêtés

Ministère de la justice

Tableau d'avancement	1183
----------------------------	------

Ministère des affaires étrangères

Décret n° 85-1106 du 22 août 1985, portant publication de la convention consulaire conclue à Alger le 24 avril 1983 entre la République tunisienne et la République algérienne démocratique et populaire	1185
--	------

Ministère de la défense nationale

Nomination du chef d'Etat major de l'armée de l'air	1192
Nomination d'un général de brigade	1192

Ministère de l'économie nationale

Arrêté du ministre de l'économie nationale du 29 août 1985, portant homologation de la norme tunisienne relative à l'emploi des unités SI, de leurs multiples et de certaines autres unités	1192
Nomination d'un membre du bureau du groupement des industries de conserves alimentaires	1193

Ministère du plan

Décret n° 85-1113 du 14 septembre 1985, portant transfert de la direction générale de l'aménagement du territoire au ministère du plan	1193
Nomination d'un commissaire au développement régional	1193

Ministère de l'équipement et de l'habitat

Arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 29 août 1985, déterminant une zone requérant l'établissement d'un programme d'aménagement dans la localité d'El Akhouat (gouvernorat de Siliana)	1193
--	------

Ministère des affaires culturelles

Décret n° 85-1107 du 29 août 1985, portant fixation de la rémunération soumise à retenue pour pension pour le personnel contractuel de l'ensemble national des arts populaires relevant du ministère des affaires culturelles	1194
---	------

Ministère de l'information

Arrêté du ministre de l'information du 7 août 1985, portant institution d'une commission de congés de maladie ordinaire au ministère de l'information (R.T.T.)	1196
--	------

Ministère de l'agriculture

Décret n° 85-1108 du 29 août 1985, portant création d'un périmètre de sauvegarde des ressources en eau dans l'île de Djerba (gouvernorat de Medenine)	1197
Décret n° 85-1109 du 29 août 1985, portant création d'un périmètre de sauvegarde des ressources en eau dans la région de Nefzaoua (gouvernorat de Kébili)	1198
Décret n° 85-1110 du 7 septembre 1985, portant attribution d'une terre collective à titre privé	1198
Nomination de membres au conseil d'administration de l'office de développement de la Tunisie centrale	1199
Nomination de membres au conseil d'administration du groupement d'intérêt hydraulique de Tozeur	1199

Ministère des transports et des communications

Décret n° 85-1111 du 29 août 1985, modifiant et complétant le décret n° 78-1123 du 28 décembre 1978 relatif aux règles générales de la circulation routière	1199
Décret n° 85-1112 du 29 août 1985, fixant les catégories et les conditions de validité de délivrance et de renouvellement des permis de conduire	1200
Arrêté du ministre des transports et des communications du 29 août 1985, fixant les conditions du port du casque	1201
Arrêté du ministre des transports et des communications du 29 août 1985, fixant les conditions de transports de personne	1202

avis et communications

Banque centrale de Tunisie

Situation de la banque centrale de Tunisie	1203
--	------

décrets-lois

Décret-loi n° 85-7 du 14 septembre 1985, portant ratification de l'accord de programme de l'habitat, conclu à Tunis le 30 avril 1985 entre la République tunisienne et les Etats-Unis d'Amérique.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne ;

Vu l'article 31 de la constitution ;

Vu l'accord de programme de l'habitat, conclu à Tunis le 30 avril 1985 entre la République tunisienne et les Etats-Unis d'Amérique ;

Vu l'avis du ministre des affaires étrangères.

Avons pris le décret-loi suivant :

Article premier. — Est ratifié l'accord de programme de l'habitat, annexé au présent décret-loi, conclu à Tunis le 30 avril 1985 entre la République tunisienne et les Etats-Unis d'Amérique.

• Art. 2. — Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret-loi qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait au palais de Carthage, le 14 septembre 1985

Le Président de la République tunisienne

HABIB BOURGUIBA

Décret-loi n° 85-8 du 14 septembre 1985, relatif à l'économie d'énergie.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne ;

Vu l'article 31 de la constitution ;

Vu l'avis du ministre de l'économie nationale.

Avons pris le décret-loi suivant :

Chapitre I.

Agence de maîtrise de l'énergie

Article premier. — Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière dénommé : agence de maîtrise de l'énergie.

L'agence est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers. Elle est régie par la législation commerciale dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent décret-loi.

Elle est placée sous la tutelle du ministère de l'économie nationale, son siège est fixé à Tunis.

L'organisation administrative et financière de l'agence et les modalités de son fonctionnement et de la tutelle de l'Etat seront fixées par décret.

Art. 2. — L'agence de maîtrise de l'énergie a pour mission :

— La mise en oeuvre de la politique générale du gouvernement en matière d'économie d'énergie.

— La coordination des programmes nationaux en matière d'économie d'énergie.

— L'agrément des investissements destinés à économiser l'énergie et l'agrément des contrats-programmes.

— Le contrôle et le suivi des audits énergétiques.

Art. 3. — L'agence de maîtrise de l'énergie bénéficie des avantages fiscaux suivants :

— Enregistrement au droit fixe de tout contrat qu'elle sera amenée à conclure avec des tiers.

Exonération de la taxe sur les prestations de service.

Chapitre II.

Utilisation rationnelle de l'énergie

Art. 4. — En vue de permettre une meilleure utilisation des disponibilités du pays en énergie, des décrets fixeront :

— Les conditions d'utilisation de l'énergie, notamment en ce qui concerne la température de chauffage et de climatisation, la puissance des appareils consommant de l'énergie, l'isolation thermique des locaux et l'utilisation de matériaux et techniques de production appropriés.

— L'obligation, pour les établissements industriels et commerciaux produisant des rejets thermiques, de la récupération de ces rejets si le bilan économique d'ensemble en démontre l'utilité.

— L'obligation de la consultation préalable de l'agence de maîtrise de l'énergie pour l'installation d'importantes unités thermiques et la réalisation de projets grands consommateurs d'énergie.

— Les normes d'efficacité énergétique pour les générateurs thermiques et autres moteurs et appareils ainsi que l'obligation de s'équiper en appareils de contrôle et de mesure de l'efficacité énergétique.

— Les conditions d'information et de publicité concernant l'utilisation de l'énergie.

Art. 5. — Afin de permettre un suivi régulier de la consommation d'énergie, il est institué un système d'audit énergétique périodique à effectuer par un expert ou organisme agréé.

Les installations concernées par l'audit, la nature et la périodicité de l'audit ainsi que les conditions d'agrément des auditeurs seront fixées par décret.

L'agence de maîtrise de l'énergie est chargée du contrôle et du suivi des audits énergétiques ainsi que de l'agrément des auditeurs.

Chapitre III.

Mesures d'encouragement pour la maîtrise de l'énergie

Art. 6. — Dans le cadre des interventions de l'Etat en matière d'économie d'énergie, d'énergies nouvelles et renouvelables et de reconversion énergétique, et conformément au contrat-programme prévu à l'article 9 du présent décret-loi, les entreprises et organismes réalisant de telles actions bénéficient d'une aide financière directe fixée comme suit :

— Une aide aux études préalables à l'investissement dans la limite de 50 % du coût de ces études avec un plafond de 20.000 dinars.

— Une aide à l'expérimentation de procédés énergétiquement performants dans la limite de 50 % du coût du programme avec un plafond de 20.000 dinars.

— Une aide aux programmes d'expérimentation dans le domaine des énergies renouvelables dans la limite de 50 % du coût des programmes avec un plafond de 20.000 dinars.

— Une aide à la réalisation des audits prévus à l'article 5 du présent décret-loi dans la limite de 50 % du coût global de ces audits avec un plafond de 5.000 dinars.

— Une aide à la formation de techniciens tunisiens dans la limite de 50 % du coût de la formation avec un plafond de 20.000 dinars.

Le plafond de l'aide financière dire^e pourra être révisé par décret.

Art. 7. — Les investissements destinés à économiser l'énergie et agréés par l'agence de maîtrise de l'énergie bénéficient des avantages suivants :

— Suspension de droits de douane et des taxes sur le chiffre d'affaire perçus sur les biens d'équipement importés nécessaires au programme d'économie d'énergie dans le cadre de la législation en vigueur. Toutefois cette suspension n'est pas applicable aux biens d'équipement importés lorsque des biens similaires sont fabriqués en Tunisie.

— Suspension des taxes sur le chiffre d'affaire perçus sur l'acquisition de biens d'équipement fabriqués localement.

— Amortissement des investissements concernés suivant un taux annuel de 25 %.

— Financement par des crédits dont les conditions seront fixées par la banque centrale de Tunisie.

Art. 8. — Les équipements et produits économiseurs d'énergie sont importés en suspension des droits de douane et des taxes sur le chiffre d'affaires dans le cadre de la législation en vigueur. Toutefois, cette suspension n'est pas applicable aux équipements et produits importés lorsque des biens similaires sont fabriqués localement.

Les équipements et produits économiseurs d'énergie fabriqués localement sont commercialisés en suspension des taxes sur le chiffre d'affaires.

La liste des équipements et produits économiseurs d'énergie sera fixée par arrêté du ministre de l'économie nationale.

Chapitre IV.

Contrôle

Art. 9. — Les interventions mentionnées à l'article 6 et les investissements visés à l'article 7 du présent décret-loi sont réalisés dans le cadre d'un contrat-programme à passer entre l'agence de maîtrise de l'énergie et l'entreprise ou l'organisme concerné.

Ledit contrat doit notamment mentionner les objectifs et les moyens humains, financiers et organisationnels nécessaires pour la réalisation du programme d'économie d'énergie agréée par l'agence de maîtrise de l'énergie et l'entreprise ou l'organisme concerné.

Art. 10. — Les infractions au présent décret-loi et ses textes pris pour son application sont constatées par des procès verbaux dressés par tout agent du ministère des finances, du ministère de l'économie nationale ou de l'agence de maîtrise de l'énergie habilité à cet effet et assermenté.

Toute contravention aux dispositions des articles 4 et 5 du présent décret-loi est passible d'une amende de 100 à 1.000 dinars.

Tout défaut d'exécution du contrat-programme visé à l'article 9 du présent décret-loi entraîne la déchéance des avantages accordés dans le cadre des articles 7 et 8 du présent décret-loi ainsi que le paiement d'une amende non susceptible de remise égale au double du montant de l'aide directe objet de l'article 6 du présent décret-loi.

Cette déchéance doit être prononcée par le conseil d'administration de l'agence de maîtrise de l'énergie.

Le produit des condamnations pécuniaires est versé au fonds des hydrocarbures et de maîtrise de l'énergie institué par l'article 79 de la loi n° 84 du 31 décembre 1984 portant loi de finances pour l'année 1985.

Art. 11. — Le ministre de l'économie nationale est chargé de l'exécution du présent décret-loi qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait au palais de Carthage, le 14 septembre 1985

Le Président de la République tunisienne
HABIB BOURGUIBA

Décret-loi n° 85-9 du 14 septembre 1985, instituant des dispositions spéciales concernant la recherche et la production des hydrocarbures liquides et gazeux.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne ;

Vu l'article 31 de la constitution ;

Vu l'avis du ministre de l'économie nationale ;

Avons pris le décret-loi suivant :

Titre premier

Dispositions administratives et réglementaires

Article premier. — Objet du décret-loi : Le présent décret-loi a pour objet d'instituer des dispositions spéciales concernant l'exploration et la production des hydrocarbures liquides et gazeux.

Elles s'applique aux autorisations de reconnaissance, aux permis de reconnaissance, aux permis de recherche et aux concessions d'exploitation, relatifs aux substances minérales du second groupe, qui seront octroyés postérieurement à la date de sa promulgation.

Art. 2. — Définition : Aux fins de l'application du présent décret-loi, le terme « titulaire » désigne, suivant le cas, le détenteur d'un permis de recherche ou d'une concession d'exploitation.

Art. 3. — Comité consultatif des hydrocarbures : Il est créé un comité consultatif des hydrocarbures qui prend lieu et place du comité consultatif des mines pour tout ce qui est relatif aux hydrocarbures liquides et gazeux. Le comité consultatif des hydrocarbures doit être obligatoirement consulté dans tous les cas prévus au décret du 1^{er} janvier 1953 sur les mines et au présent décret-loi, éventuellement le ministre de l'économie nationale peut solliciter un avis du comité consultatif sur toute autre question relative aux hydrocarbures.

La composition et le fonctionnement du comité consultatif des hydrocarbures seront définis par décret.

Art. 4. — Exploration des hydrocarbures : L'exploration des hydrocarbures liquides et gazeux ne peut être effectuée qu'en vertu d'une autorisation de reconnaissance, d'un permis de reconnaissance ou d'un permis de recherche.

Les autorisations de reconnaissance sont délivrées uniquement pour les zones peu connues et pour lesquelles un travail préliminaire de reconnaissance est nécessaire.

Art. 5. — Autorisation de reconnaissance : L'autorisation de reconnaissance est délivrée par le ministre de l'économie nationale pour une période maximale d'une année. Elle peut être accordée à plusieurs bénéficiaires pour une même zone.

Le bénéficiaire d'une autorisation de reconnaissance peut effectuer des études et travaux de reconnaissance préliminaire à l'exclusion de tous levés sismique ou sondage. L'autorité concédante peut désigner un représentant pour participer à ces travaux. A l'expiration de la durée de l'autorisation, le bénéficiaire doit remettre à l'autorité concédante une copie de l'ensemble des études et travaux réalisés.

Art. 6. — Permis de reconnaissance : Le permis de reconnaissance est délivré par le ministre de l'économie nationale sur avis conforme du comité consultatif des hydrocarbures pour une

période maximale de deux années. Il donne à son titulaire le droit exclusif de conduire des travaux de recherche sur la zone concernée à l'exclusion toutefois de tous sondages, autres que ceux destinés au carottage sismique et dont la profondeur ne dépasse pas 300 m.

Le titulaire d'un permis de reconnaissance a le droit d'obtenir en priorité la transformation du permis de reconnaissance en permis de recherche suivant des conditions préalablement agréées par l'autorité concédante et le bénéficiaire.

Le titulaire doit demander à l'autorité concédante la transformation du permis de reconnaissance en permis de recherche deux mois au plus tard avant la date d'expiration du permis de reconnaissance.

Le bénéficiaire d'un permis de reconnaissance doit prendre des engagements de dépenses et réaliser des travaux géologiques et géophysiques. A l'expiration de la durée du permis de reconnaissance, il doit remettre à l'autorité concédante une copie de l'ensemble des études et travaux réalisés.

Art. 7. — Permis de recherche : Le permis de recherche est attribué en vertu d'une convention et d'un cahier des charges approuvés par loi suivant la législation en vigueur et désignés, aux fins d'application du présent décret-loi, par convention particulière.

Le permis de recherche est octroyé pour une période initiale d'une durée maximale de 5 ans renouvelable suivant les conditions stipulées dans les conventions particulières.

Sous réserve des résultats de l'enquête publique et sous la condition suspensive de l'approbation de la convention particulière, le titulaire du permis de recherche est admis au bénéfice du décret du 13 décembre 1948 instituant des dispositions spéciales pour faciliter la recherche et l'exploitation des substances minérales du second groupe, du décret du 1^{er} janvier 1953 sur les mines, de la loi n° 58-36 du 15 mars 1958 portant modification de la redevance sur les hydrocarbures et du présent décret-loi, dès la publication de l'arrêté institutif du permis de recherche.

Art. 8. — Extension de la durée et de la superficie du permis de recherche : Le ministre de l'économie nationale peut étendre la durée et/ou la superficie du permis de recherche en cours de validité dans les conditions suivantes :

a) La demande est formulée par le titulaire au plus tard deux mois avant l'expiration du permis.

b) L'extension porte au maximum sur une durée supplémentaire d'un an et/ou sur une superficie supplémentaire dans la limite de 30 % de la superficie initiale du permis.

c) Les engagements de dépenses et de travaux sont augmentés proportionnellement à l'extension en durée et/ou en superficie du permis.

Une extension en durée est également accordée au cas où une découverte d'hydrocarbures liquides ou gazeux intervient au cours de la dernière période de validité du permis et que les travaux d'appréciation de cette découverte tels que définis à l'article 9 du présent décret-loi ne peuvent être réalisés au cours de la période restante. Cette extension en durée ne concerne que la surface du permis limitée par le périmètre de la découverte.

La durée de la période d'extension est calculée de manière à ce que la période d'appréciation ne dépasse pas trois ans à compter de la date de découverte.

L'augmentation proportionnelle des engagements de dépenses telle que définie en c) ne s'applique pas à cette extension. Toutefois, le titulaire doit s'engager à réaliser au cours de cette période les travaux nécessaires à l'appréciation de la découverte conformément à un programme préalablement communiqué à l'autorité concédante.

L'extension en durée ou en superficie est accordée par arrêté du ministre de l'économie nationale, sur avis conforme du comité consultatif des hydrocarbures. L'arrêté d'extension est publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Art. 9. — Exploitation des hydrocarbures : L'exploitation des hydrocarbures liquides et gazeux ne peut être effectuée qu'en vertu d'une concession d'exploitation. Ladite concession d'exploitation est attribuée pour une durée de trente années. La concession d'exploitation ne peut être octroyée qu'au titulaire d'un permis de recherche qui a satisfait les conditions suivantes :

a) En cas de découverte potentiellement exploitable, le titulaire est tenu de réaliser un programme d'appréciation au cours d'une période n'excédant pas trois (3) ans pour une découverte d'hydrocarbures liquides et quatre (4) ans pour une découverte d'hydrocarbures gazeux.

Les dépenses relatives aux travaux d'appréciation effectués avant la demande de concession sont comptabilisées au titre des obligations minimales de dépenses relatives à la période au cours de laquelle les dits travaux sont exécutés.

b) Dès la fin des travaux d'appréciation, si le titulaire estime la découverte exploitable, il a droit à l'attribution d'une concession d'exploitation couvrant le gisement découvert et dont la délimitation est fixée conformément aux conventions particulières.

Toutefois si le titulaire établit, sans travaux d'appréciation supplémentaires que la découverte est économiquement exploitable, l'autorité concédante peut lui accorder une concession d'exploitation couvrant le gisement découvert.

c) La demande de concession doit être accompagnée d'une notification de développement et d'un plan de développement tel que prévu à l'article 10 du présent décret-loi, la date de notification de développement est celle du dépôt de la demande de concession. Au cas où, hormis le cas de force majeure et contrairement au calendrier de réalisation prévu à l'article 10 du présent décret-loi, les travaux de développement ne commencent pas dans un délai de deux ans à compter de la date d'octroi de la concession, l'autorité concédante peut annuler cette dernière et en disposer librement.

d) En tout état de cause et si la décision de développement d'une découverte commercialement exploitable n'est pas prise dans un délai de six (6) ans pour une découverte d'hydrocarbures liquides et de huit (8) ans pour celle d'hydrocarbures gazeux, à compter de la date de la découverte, l'autorité concédante peut requérir du titulaire qu'il lui transfère la découverte concernée sans aucune indemnité.

Art. 10. — Plan de développement : Le plan de développement visé à l'article 9 du présent décret-loi, doit contenir en particulier les éléments suivants :

— Une étude géologique et géophysique du gisement avec notamment une estimation des réserves en place et des réserves prouvées récupérables,

— Une étude de réservoir indiquant les méthodes de production projetées et justifiant le profil de production prévisionnel,

— Une étude exhaustive sur les installations nécessaires pour la production, le traitement, le transport et le stockage des hydrocarbures,

— Une étude économique avec une estimation détaillée du coût de développement et d'exploitation, établissant le caractère commercial de la découverte,

— Une étude sur les besoins en personnel avec le plan de recrutement et de formation du personnel local,

— Une étude sur la valorisation des produits associés au pétrole et notamment le gaz dissous ou associé, le gaz de pétrole liquéfié et les condensats,

— Un calendrier de réalisation des travaux de développement.

Art. 11. — Contrôle des dépenses : Le titulaire est tenu d'adresser à l'autorité concédante suivant un modèle agréé par cette dernière un compte rendu trimestriel des activités et dépenses, ainsi qu'un rapport annuel concernant les activités et dépenses effectuées dans le cadre des programmes et budgets annuels communiqués à l'autorité concédante.

Le titulaire est tenu de communiquer sans délai à l'autorité concédante les contrats de fournitures de services, de travaux ou de matériels dépassant le montant de 100.000 dinars. L'autorité concédante peut demander au titulaire tous les justificatifs relatifs aux dépenses y compris celles engagées par la maison mère et/ou les sociétés filiales du même groupe de cette dernière.

Art. 12. — Réglementation technique : Les travaux d'exploration et de production doivent être conduits suivant la réglementation technique en vigueur ou à défaut d'une réglementation appropriée suivant les saines pratiques admises dans l'industrie pétrolière et gazière internationale.

Le ministre de l'économie nationale fixe par arrêté la réglementation technique régissant l'exploration et la production des hydrocarbures notamment en matière de préservation des ressources naturelles, de la protection de l'environnement et de la sécurité du personnel et des installations.

A la demande de l'autorité concédante, le titulaire est tenu de certifier les installations de production par un bureau indépendant internationalement reconnu et agréé par l'autorité concédante conformément à la réglementation en vigueur et aux saines pratiques de l'industrie pétrolière.

Titre II

Régime de participation de l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières

Art. 13. — Option de participation : Dans toute concession d'exploitation, l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières a droit à une option de participation à un taux décidé par l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières dans la limite du taux maximum convenu dans les conventions particulières. Les modalités sont définies dans le contrat d'association ou d'entreprises ou toute autre forme d'accord pétrolier approuvé par l'autorité concédante.

L'option de participation est levée par l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières au plus tard six (6) mois après la date de notification de développement ou à toute date ultérieure convenue dans le contrat ou l'accord visés ci-dessus.

Art. 14. — Participation aux dépenses : Les dépenses d'exploration et d'appréciation sont réalisées à la seule charge et au seul risque du titulaire.

Dès sa notification de participation dans une concession, l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières prend à sa charge sa quote-part des dépenses de développement et d'exploitation à concurrence de son taux de participation dans la dite concession.

Art. 15. — Remboursement des dépenses : En cas de participation, l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières rembourse sa quote-part de dépenses réalisées initialement par le titulaire à sa seule charge et à son seul risque et non encore amorties par le titulaire à la date de notification de la participation de l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières.

Les dépenses concernées sont la somme :

a) Des dépenses d'exploration et d'appréciation réalisées par le titulaire sur le permis depuis la date d'institution du permis s'il s'agit de la première concession et depuis la date de dépôt de la demande de concession précédente s'il ne s'agit pas de la première concession, et

b) Des dépenses de développement réalisées par le titulaire relatives au gisement situé à l'intérieur de la concession depuis la date de dépôt de la demande de concession jusqu'à la date de notification de participation de l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières.

L'entreprise tunisienne d'activités pétrolières rembourse sa quote-part des dépenses sus-mentionnées par prélèvement d'un pourcentage sur sa quote-part de la production, conformément aux modalités définies dans le contrat d'association ou l'accord visés à l'article 13 du présent décret-loi.

Titre III

Régime fiscal et financier

Art. 16. — Fiscalité propre aux hydrocarbures : Les activités d'exploration et de production des hydrocarbures sont assujetties au paiement des droits, taxes et impôts suivants :

a) Le droit fixe et le droit d'enregistrement des permis et concessions, conformément aux dispositions du décret du 1^{er} janvier 1953 sur les mines.

b) La redevance proportionnelle à la valeur ou aux quantités de hydrocarbures conformément aux dispositions des conventions particulières.

c) L'impôt sur les bénéfices issus des hydrocarbures déterminés soit conformément aux dispositions des conventions particulières, soit selon les régimes optionnels et légal prévus aux articles (20) et (31) du présent décret-loi.

d) Les paiements à l'Etat, aux collectivités, offices, établissements publics ou privés et aux concessionnaires de services publics, en rémunération de l'utilisation directe ou indirecte par le titulaire des voiries et réseaux divers ou des services publics conformément aux conditions d'utilisation définies dans les conventions particulières.

e) Les droits, taxes et impôts payés par les fournisseurs de service, de matériaux et de matériels et qui sont normalement compris dans le prix d'achat à l'exception toutefois des taxes sur le chiffre d'affaires.

f) La taxe de formalités douanières (T.F.D.) due à l'importation et à l'exportation.

g) L'enregistrement des marchés de fournitures, des travaux et de services relatifs aux activités d'exploration, d'appréciation, de développement, de production, de transport, de stockage et de commercialisation, au droit fixe.

En contrepartie des versements prescrits au présent article, l'Etat Tunisien exonère le titulaire de tous impôts, taxes, droits et tarifs directs ou indirects déjà institués ou qui seront institués par l'Etat Tunisien et/ou tous autres organismes et collectivités publics à l'exception de ceux énumérés au présent article. Etant entendu que les dividendes distribués aux actionnaires du titulaire sont exonérés de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières (I.R.V.M.).

Art. 17. — Calcul du bénéfice imposable : Le bénéfice imposable est calculé séparément pour chaque concession.

Le calcul du bénéfice imposable est effectué de la même manière que pour l'impôt proportionnel de patente, conformément aux règles fixées par le code de la patente et telles qu'éventuellement amendées par les conventions particulières ainsi que par le présent décret-loi.

Aux fins de l'alinéa précédent :

a) Les droits, impôts, taxes et tarifs visés aux alinéas (a), (b), (d), (e), (f) et (g) de l'article 16 du présent décret-loi sont considérés comme charges déductibles.

b) Les dépenses d'exploration et d'appréciation réalisées sur un permis peuvent être amorties au choix du titulaire sur toutes concessions issues de ce même permis.

En cas d'arrêt de la production d'une concession, les dépenses de développement relatives à cette concession et non encore amorties, sont amortissables sur d'autres concessions du même permis.

c) Les charges d'intérêts d'emprunts relatifs aux investissements de développement ne sont considérées comme charges déductibles que pour un montant d'emprunt ne dépassant pas 70 % de ces investissements. Les conditions d'emprunts contractés par le titulaire ou de crédits qui lui seraient octroyés doivent être agréés par l'autorité concédante.

d) Le titulaire a droit à la constitution d'une réserve pour réinvestissement destinée, exclusivement, à financer des souscriptions au capital de sociétés nouvelles à objet agricole et/ou

industriel à l'exception des activités d'exploration et de production des hydrocarbures. Cette réserve est déductible des bénéfices imposables de l'exercice considéré dans la limite de 20 % de ces bénéfices.

La réserve constituée au cours d'un exercice considéré, qui n'a pas été réinvestie en totalité ou en partie dans un délai de cinq ans à partir de la date de sa constitution est à réincorporer aux bénéfices imposables du cinquième exercice suivant celui de la constitution. L'impôt correspondant supportera un taux d'intérêt égal à celui pratiqué, à la date du paiement, par la banque centrale de Tunisie pour les découverts à courts terme majoré de deux (2) points.

Ces intérêts seront calculés sur la période comprise entre la date à laquelle l'impôt aurait dû être normalement payé et la date de son paiement effectif.

e) Les prix à prendre en compte pour le calcul du bénéfice imposable sont les prix réels du marché tels que définis dans les conventions particulières.

f) L'impôt est payé trimestriellement dans les (3) mois qui suivent la fin d'un trimestre calendaire, sur la base de bilans provisoires, avec une régularisation définitive au plus tard six mois après la fin de l'exercice fiscal concerné.

Toutefois, si le titulaire fait la preuve qu'une ou plusieurs découvertes d'hydrocarbures situées sur un ou plusieurs permis ne sont pas commercialement exploitables séparément, l'autorité concédante peut autoriser exceptionnellement leur regroupement en vue de permettre leur exploitation.

L'autorité concédante peut, pour les mêmes raisons, autoriser le regroupement de découvertes d'hydrocarbures situées sur les permis appartenant à différents titulaires.

Art. 18. — Cession au marché local : Pour couvrir les besoins de la consommation intérieure tunisienne, l'autorité concédante a le droit d'acheter par priorité une part de la production des hydrocarbures liquides extraits par le titulaire de ses concessions en Tunisie. Les quantités à livrer au marché local sont calculées au prorata des quantités produites par chaque concession jusqu'à concurrence de 20 %. Le prix pratiqué pour de telles ventes est le prix FOB obtenu par le titulaire à l'occasion de ses autres ventes à l'exportation diminuée de 10 %.

Si l'autorité concédante fait jouer son droit prioritaire d'achat, le titulaire est tenu de lui assurer les livraisons correspondantes aux conditions contenues dans la notification. Les livraisons ainsi réalisées sont considérées, notamment en ce qui concerne la procédure de change, comme étant des ventes locales et sont payées en dinars Tunisiens.

Art. 19. — Régime de contrôle des changes : Le titulaire s'engage à respecter la réglementation des changes tunisienne telle qu'amendée par les dispositions des conventions particulières.

Le titulaire bénéficie des dispositions suivantes :

a) Pour les exportations d'hydrocarbures, le titulaire rapatrie chaque mois en Tunisie les fonds conservés à l'étranger pour une somme égale au montant dû à l'Etat Tunisien et aux dépenses locales courantes, si le titulaire ne possède pas les fonds nécessaires disponibles en Tunisie.

b) Des réajustements sont effectués en fonction des situations ou balances faisant ressortir les disponibilités en dinars en Tunisie du titulaire et le solde créditeur est transféré suivant les dispositions des conventions particulières. Lesdits réajustements sont effectués tous les quatre mois pour les concessions portant principalement sur l'exploitation du gaz pour les besoins du marché local et tous les six mois pour les autres concessions.

c) Le titulaire est autorisé à utiliser le produit des ventes de gaz, provenant d'une concession développée pour les besoins du marché local, pour le règlement des dépenses de développement et d'exploitation de cette concession, conformément à la procédure de change applicable aux exportateurs résidents agréés dans le cadre de la loi n° 72-38 du 27 avril 1972 portant création d'un

régime particulier pour les industries produisant pour l'exportation.

Titre IV

Option fiscal pour les hydrocarbures liquides

Art. 20. — Régime fiscal spécial : Pour chaque concession, le titulaire peut opter pour le régime fiscal spécial indiqué ci-dessous, l'option pour l'application du dit régime à une concession doit être levée avec la notification par le titulaire du développement de la concession concernée.

Le régime fiscal spécial concerne le régime d'amortissement, la redevance proportionnelle et l'impôt sur les bénéfices qui sont modelés suivant le rapport (R) des revenus nets cumulés aux dépenses totales cumulées relatives à la concession concernée.

L'expression «revenus nets cumulés» signifie la somme des chiffres d'affaires de tous les exercices fiscaux, diminuée de la somme des impôts et taxes dus ou payés pour tous les exercices antérieurs à celui de l'année considérée relatifs à la concession concernée.

L'expression «dépenses totales cumulées» signifie la somme de toutes les dépenses d'exploration et d'appréciation réalisées sur le permis, et de toutes les dépenses de développement et d'exploitation de la concession concernée à l'exception des taxes et impôts dus ou payés au titre de son exploitation par le titulaire. Etant précisé que les dépenses d'exploration et d'appréciation réalisées sur le permis et prise en compte pour la détermination du rapport (R) relatif à une concession donnée ne sont plus à considérer pour la détermination dudit rapport relatif à d'autres concessions.

Il est entendu que les amortissements sur la concession et les résorptions de toute nature ne sont pas pris en considération dans le calcul de la somme des dépenses ci-dessus visées.

a) Le titulaire a la faculté d'amortir tous ses investissements immobilisés à un taux pouvant atteindre 30 % par an.

b) La redevance proportionnelle est due à des taux variant avec le rapport R :

- 10 % pour R inférieur ou égal à 1,1
- 12 % pour R supérieur à 1,1 et inférieur ou égal à 1,5
- 14 % pour R supérieur à 1,5 et inférieur ou égal à 2,0
- 16 % pour R supérieur à 2,0 et inférieur ou égal à 2,5
- 18 % pour R supérieur à 2,5 et inférieur ou égal à 3,0
- 20 % pour R supérieur à 3,0.

c) Le taux de l'impôt sur les bénéfices est dû à des taux variant avec le rapport R :

- 50 % pour R inférieur ou égal à 1,1
- 55 % pour R supérieur à 1,1 et inférieur ou égal à 1,5
- 60 % pour R supérieur à 1,5 et inférieur ou égal à 2,0
- 65 % pour R supérieur à 2,0 et inférieur ou égal à 2,5
- 70 % pour R supérieur à 2,5 et inférieur ou égal à 3,0
- 75 % pour R supérieur à 3,0.

Titre V

Dispositions propres au gaz naturel

Art. 21. — Gaz naturel et gaz commercial : Aux fins de l'application du présent décret-loi, le gaz naturel désigne un mélange d'hydrocarbures existant dans le réservoir à l'état gazeux ou en solution dans le pétrole aux conditions du réservoir. Le gaz naturel comprend le gaz associé au pétrole, le gaz dissous dans le pétrole et le gaz non associé au pétrole.

On entend par gaz commercial, un gaz naturel duquel les liquides et éventuellement des gaz qui ne sont pas des hydrocarbures ont été extraits, en vue de le rendre propre à la consommation suivant des spécifications convenues entre le vendeur et l'acheteur du gaz commercial et conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 22. — Ordre de priorité d'utilisation du gaz : L'ordre de priorité de l'utilisation du gaz naturel est le suivant :

- 1) Emploi par le titulaire pour ses propres besoins sur les

chantiers d'extraction ou les unités de traitement pour les opérations de production et/ou réinjection dans les gisements du titulaire.

2) Satisfaction des besoins du marché local Tunisien.

3) Exportation soit en l'état, soit après transformation en produits dérivés.

Art. 23. — Exportation du gaz : le titulaire a la libre disposition de la part du gaz naturel qui lui revient après satisfaction des besoins mentionnés aux alinéas (1) et (2) de l'article (22) du présent décret-loi, notamment en vue de l'exportation en l'état ou après transformation en produits dérivés.

Le titulaire peut entreprendre un projet d'exportation isolé relatif à un gisement de gaz, regrouper dans un projet intégré l'ensemble de ses gisements de gaz destinés à l'exportation, ou bien se regrouper avec d'autres titulaires pour entreprendre un projet commun d'exportation du gaz.

Sous réserve de la compatibilité des gaz, l'autorité concédante s'engage à ouvrir au titulaire l'accès de toute infrastructure de transport ou de traitement de gaz propriété de l'Etat Tunisien ou d'une entreprise publique tunisienne en contre partie d'une rémunération raisonnable lorsque ces ouvrages comportent une capacité disponible ou lorsqu'une extension de la capacité desdits ouvrages peut être réalisée au moyen de modifications ou de renforcements mineurs.

L'autorité concédante s'efforce, à l'occasion de l'octroi des autorisations pour la construction, l'exploitation ou le développement d'ouvrages pour le transport ou le traitement de gaz, de favoriser la réalisation d'ouvrages communs et l'accès du titulaire pour l'exportation de son gaz à des ouvrages réalisés avant la mise en production de sa concession et ce à des conditions raisonnables.

Le titulaire disposant d'un ouvrage existant ou postulant pour la réalisation d'un nouveau, ne peut refuser l'accès à son ouvrage, d'un ou plusieurs autres titulaires désignés par l'autorité concédante. Le titulaire peut dans ce cas opter soit pour une association des nouveaux venus au projet et une participation aux dépenses d'investissement et d'exploitation, soit pour une rémunération de sa prestation couvrant ses dépenses et une marge raisonnable fixée, si besoin est, sur arbitrage de l'autorité concédante.

Art. 24. — Utilisation locale du gaz : Le gaz naturel d'origine nationale bénéficie sur le marché local d'un accès prioritaire.

Toute production de gaz naturel provenant d'un gisement national est assurée de son écoulement sur le marché local dans toute la mesure où la demande intérieure le permet.

Tout accroissement de la demande intérieure pouvant être économiquement satisfait à partir de gaz naturel est réservé par ordre de priorité aux sources suivantes :

— Production des titulaires déjà établis et liés avec l'autorité concédante par un programme et des engagements réciproques de production/écoulement.

— Production des nouveaux gisements. Pour la détermination de la priorité d'accès au marché local, la date de notification ferme de l'évaluation de la découverte prévue par l'article (25) du présent décret-loi, fait foi, dans la limite des quantités ainsi notifiées.

En cas de découvertes simultanées, les débouchés disponibles sont partagés entre les requérants au prorata des réserves récupérables telles que notifiées à l'autorité concédante, sauf désistement de l'un des deux requérants au profit de l'autre. Le titulaire qui s'est désisté bénéficie de nouveau d'un tour de faveur sur tout nouveau requérant.

Art. 25. — Notification de la découverte : Dès qu'il est en mesure de donner une évaluation engageante des réserves en place et des prévisions de production de gaz relatives à une découverte jugée exploitable, le titulaire saisit l'autorité concédante en vue d'être fixé sur les quantités dont l'écoulement peut être assuré sur le marché local.

Dans les six mois de cette notification, l'administration fait connaître au titulaire les quantités dont elle peut garantir l'écoulement aux conditions définies ci-après. L'engagement ainsi pris par l'autorité concédante n'est valable que si le titulaire engage dans les six mois le programme d'appréciation visé à l'article (28) du présent décret-loi et notifie sa décision de développement dans les quatre ans à compter de la date de notification de la découverte.

Art. 26. — Transfert de la découverte : Pour les permis en cours de validité, si dans les quatre ans qui suivent la réalisation d'une découverte assurant la production de quantités de gaz économiquement exploitable après satisfaction des besoins propres du titulaire, la décision de développement n'est pas notifiée par le titulaire, l'autorité concédante peut requérir du titulaire le transfert de la découverte à l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières.

En contrepartie, l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières verse chaque année au titulaire 20 % des bénéfices d'exploitation calculés, pour les recettes, sur la base du prix de cession défini à l'article (33) du présent décret-loi et, pour les charges sur la base des dépenses de développement et d'exploitation réalisées par l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières sur le gisement.

L'entreprise tunisienne d'activités pétrolières est libérée de tout engagement vis-à-vis du titulaire lorsque ses remboursements ont atteint l'équivalent d'une fois et demi le montant des dépenses du titulaire ayant abouti à la découverte gazière.

Sont considérées comme dépenses liées directement à la découverte :

1) Les dépenses d'appréciation consécutives à la mise en évidence de la structure productive.

2) Le ou les forages ayant mis en évidence la structure et le ou les forages, même réalisés postérieurement à la première rencontre d'indice, et destinés à délimiter la structure en question.

3) Une quote-part des dépenses de reconnaissance sismique géophysique ou autres engagées sur le permis. Cette quote-part est proportionnelle au nombre de forages réalisés en rapport avec la structure visée, rapportée à l'ensemble des forages réalisés sur le permis à la date de la décision de transfert de la découverte à l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières.

Le titulaire a la faculté de renoncer au remboursement forfaitaire défini ci-dessus et d'opter pour le maintien en compte de l'ensemble de ses dépenses en vue de leur amortissement sur des découvertes ultérieures.

Art. 27. — Gaz associé ou gaz dissous : Au cas où le titulaire ne prévoit pas dans son plan de développement visé à l'article (10) du présent décret-loi, la valorisation du gaz associé et du gaz dissous, l'autorité concédante peut demander au titulaire de lui céder gratuitement ce gaz, à la sortie de la station de séparation et du traitement des hydrocarbures, sans investissement supplémentaire pour le titulaire. L'autorité concédante peut demander au titulaire de prévoir dans ses installations certains équipements pour lui permettre la récupération du gaz, les investissements correspondants sont à la charge de l'autorité concédante.

Si le titulaire a prévu dans son plan de développement, tel que visé à l'article (10) du présent décret-loi, la valorisation du gaz associé et du gaz dissous et que hormis le cas de force majeure et contrairement au calendrier de réalisation prévu à l'article (10) du présent décret-loi, les travaux correspondants n'avaient pas été commencés dans un délai de deux ans à compter de la date prévue dans le dit calendrier de réalisation, l'autorité concédante peut demander au titulaire de lui céder gratuitement ce gaz. Les éventuels aménagements à apporter aux installations du titulaire sont à la charge de l'autorité concédante.

Art. 28. — Programme d'appréciation : Dès la conclusion d'un accord entre l'autorité concédante et le titulaire sur un programme de production/écoulement tel que prévu par l'article (25) du présent décret-loi, le titulaire est tenu de réaliser à ses frais, un programme complet d'appréciation de la découverte de gaz au

terme duquel il remet à l'autorité concédante un rapport technico-économique comportant les éléments mentionnés au plan de développement visé à l'article (10) du présent décret-loi.

L'autorité concédante peut faire certifier les réserves prouvées ainsi que le profil de production projeté par un bureau de consultants indépendants de son choix et à sa charge, auquel cas le titulaire est tenu de fournir au bureau de consultants choisi par l'autorité concédante toutes les informations et tous les documents de base nécessaires.

Art. 29. — Régime fiscal : Lorsqu'il s'agit d'une concession portant principalement sur l'exploitation du pétrole brut avec du gaz associé ou dissous dans le pétrole, le régime fiscal applicable est conforme aux dispositions stipulées dans les conventions particulières ou à l'article 21 du présent décret-loi, sauf en ce qui concerne le taux de la redevance proportionnelle sur le gaz qui est dû conformément aux dispositions de l'article (30) du présent décret-loi.

Lorsqu'il s'agit d'une concession portant principalement sur l'exploitation de gaz non associé au pétrole brut, le régime fiscal applicable est conforme aux dispositions stipulées dans les conventions particulières sauf en ce qui concerne le taux de la redevance proportionnelle sur le gaz qui est dû conformément aux dispositions de l'article (30) du présent décret-loi, et le taux de l'impôt sur le bénéfice qui est dû conformément aux dispositions de l'article (31) du présent décret-loi. Toutefois, la redevance proportionnelle sur les produits liquides tirés de la concession est due conformément aux dispositions stipulées dans les conventions particulières.

Art. 30. — Redevance proportionnelle : La redevance proportionnelle sur le gaz est due sur la production de gaz commercial à la sortie des installations de traitement et quel que soit le mode de traitement à des taux variables en fonction de la tranche de production annuelle de la concession et de la situation géographique du gisement. Pour le calcul de la redevance proportionnelle, la production totale annuelle est décomposée par tranches et elle est prélevée sur chaque tranche suivant le barème suivant :

Production annuelle de la concession (en milliers de tonnes équivalent) Pétrole	Situation du gisement	
	à terre	en mer
Tranche inférieure ou égale à 500	9 %	7 %
Tranche supérieure à 500 et inférieure ou égale 1000	11 %	9 %
Tranche supérieure à 1000 et inférieure ou égale à 2000	14 %	12 %
Tranche supérieure à 2000	18 %	16 %

Art. 31. — Impôt sur le bénéfice : L'impôt sur le bénéfice retiré d'une concession portant principalement sur l'exploitation du gaz non associé au pétrole est dû aux taux indiqués dans le tableau suivant en fonction du rapport (R) visé à l'article (20) du présent décret-loi.

- 50 % lorsque R est inférieur ou égale à 2
- 55 % lorsque R est supérieur à 2 et inférieur ou égal à 2,5
- 60 % lorsque R est supérieur à 2,5 et inférieur ou égal à 3
- 65 % lorsque R est supérieur à 3.

Pour le calcul de l'impôt sur le bénéfice, le titulaire a la faculté d'amortir ses investissements immobilisés à un taux pouvant atteindre 30 % par an.

Art. 32. — Contrat pour la cession au marché local : En cas d'accord entre l'autorité concédante et le titulaire pour le développement d'une découverte destinée totalement ou en partie au marché local, un contrat de fourniture est conclu, sous l'égide

de l'autorité concédante entre le titulaire et l'organisme chargé de la distribution du gaz en Tunisie désigné par l'autorité concédante.

Le contrat de fourniture de gaz doit définir les obligations des parties contractantes en matière de livraison et d'enlèvement du gaz commercial, lesquelles obligations sont convenues sur une base d'équité et de réciprocité entre le vendeur et l'acheteur.

En particulier le contrat doit préciser la durée de l'engagement réciproque, les quantités, les normes de qualité et le point de livraison du gaz commercial.

Si le contrat est conclu pour une longue durée et si le développement de la découverte est destiné principalement au marché local, à la demande du titulaire ledit contrat peut comporter une clause obligeant l'acheteur à acquitter une partie du prix en cas de défaillance dans l'enlèvement des quantités contractuelles.

Le contrat doit stipuler dans ce cas un engagement réciproque de livrer le gaz ou un engagement de dédommager l'acheteur en cas de défaillance dans la livraison des quantités contractuelles. Cette obligation d'indemnisation est toutefois limitée à trois années consécutives. Si le défaut de livraison persiste au-delà de trois ans, l'acheteur est délié de l'obligation de payer le gaz non enlevé.

Les livraisons de gaz au marché local sont considérées notamment en ce qui concerne la procédure des changes comme étant des ventes locales et sont payées en dinars Tunisiens.

Art. 33. — Prix de cession au marché local : Pour les besoins du marché local, l'autorité concédante garantit au titulaire l'écoulement du gaz commercial à un prix équivalent à 85 % du prix international d'exportation FOB dans les ports méditerranéens relatif au fuel oil à haute teneur en soufre de la qualité combustible. Ledit prix est déterminé à pouvoir calorifique égal, pour un gaz commercial rendu au point d'entrée du réseau principal de transport du gaz. En cas de cession du gaz en un point de livraison en amont, le prix de cession est ajusté en conséquence.

La garantie de prix ainsi est valable pour l'utilisation du gaz en tant que combustible. Pour son utilisation comme matière première, le prix est défini d'un commun accord entre l'autorité concédante et le titulaire de manière à assurer à ce dernier une juste rémunération tout en respectant les contraintes économiques propres à l'industrie utilisatrice. Le titulaire peut demander à l'autorité concédante la fixation de ce prix préalablement à l'appréciation et au développement de la découverte.

Art. 34. — Produits dérivés et associés : Le titulaire a le droit d'extraire les produits dérivés du gaz ou associés au gaz tels que la gazoline et le gaz de pétrole liquéfié, laquelle extraction doit être toutefois compatible avec les exigences légitimes de l'acheteur du gaz en matière de continuité de la fourniture et des spécifications du gaz commercial.

La gazoline est considérée comme un hydrocarbure liquide et peut être mélangée au pétrole brut, sauf interdiction motivée de l'autorité concédante.

Le gaz de pétrole liquéfié «GPL» sera considéré comme hydrocarbure liquide et peut être écoulé sur le marché local. Le prix de cession du GPL rendu au port Tunisien le plus proche est égal au prix international pratiqué en méditerranée pour exportation F.O.B.. En cas de livraison en amont, le prix de cession est ajusté en conséquence.

Titre VI

Contrats de partage de production

Art. 35. — Objet : Les activités faisant l'objet du présent décret-loi peuvent être exercées dans le cadre d'un contrat de service dit «de partage de productions».

Art. 36. — Principes régissant le contrat de partage de production : Le contrat de partage de production est conclu conformément aux principes suivants :

a) Le permis de recherche ainsi que la concession d'exploitation visés à l'article 7 et à l'article 9 du présent décret-loi sont attribués à l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières.

b) L'entreprise tunisienne d'activités pétrolières, en sa qualité de titulaire conclut un contrat de partage de production avec un entrepreneur qui fait la preuve qu'il possède les ressources financières et l'expérience technique nécessaires. Cet entrepreneur peut être soit une société, soit un groupe de sociétés dont l'une a les responsabilités d'opérateur.

c) L'entrepreneur finance à ses risques et dépens l'intégralité des travaux d'exploration, d'appréciation, de développement et d'exploitation, et conduit ces travaux pour le compte de l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières, sous le contrôle de cette dernière.

d) En cas de production d'hydrocarbures, l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières remet un pourcentage de cette production à l'entrepreneur en vue du remboursement des dépenses effectuées par ce dernier dans le cadre du contrat et ce jusqu'au remboursement desdites dépenses.

e) L'entreprise tunisienne d'activités pétrolières remet un pourcentage convenu du reste de la production à l'entrepreneur à titre de rémunération.

f) L'entrepreneur est assujéti au paiement des droits et impôts visés à l'article 16 du présent décret-loi à l'exception de ceux prévus aux paragraphes a) et b).

En ce qui concerne l'impôt sur les bénéfices, il peut être acquitté, suivant ce qui est convenu, soit directement par l'entrepreneur, soit par l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières pour le compte de l'entrepreneur.

Dans ce dernier cas, le pourcentage de production finalement retenu par l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières comprend un pourcentage correspondant au montant de cet impôt.

Titre VII

Option pour les permis en cours

Art. 37. — Option offerte aux titulaires : Le titulaire de permis de recherche des substances minérales de second groupe en cours de validité a la faculté d'opter pour l'application des dispositions du présent décret-loi.

Toutefois, les concessions instituées et développées avant la date de promulgation du présent décret-loi sont exclues du champ d'application de l'option susvisée.

Tout permis pour lequel le titulaire n'a pas opté pour l'application des dispositions du présent décret-loi demeure régi par la convention particulière y afférente.

Art. 38. — Exercice de l'option : Le titulaire dispose, pour l'exercice de l'option prévue à l'article (37) du présent décret-loi, d'un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret-loi au *Journal officiel de la République tunisienne*.

La demande doit être rédigée sur papier timbré et déposée au guichet d'enregistrement du service des mines.

A défaut de l'exercice de l'option par le titulaire dans le délai prescrit, le permis demeure régi par la convention particulière y afférente.

Le ministre de l'économie nationale désigne par arrêté les permis en cours admis à la demande de leur titulaire au bénéfice des présentes dispositions, lequel arrêté est publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Art. 39. — Application du présent décret-loi aux permis en cours : En cas d'exercice de l'option dans la forme et le délai prescrits, les présentes dispositions deviennent applicables au titulaire dès la date de sa demande sous réserve des dispositions suivantes :

a) Les délais de 3 et 4 ans prévus dans l'article 9 du présent décret-loi pour la réalisation des programmes d'appréciation des découvertes s'entendent à partir de la date de l'exercice de l'option.

b) Les délais de 6 et 8 ans prévus à l'article 9 (d) du présent décret-loi pour le transfert des découvertes d'hydrocarbures liquides et gazeux s'entendent à partir de la date de l'exercice de l'option.

c) Pour les découvertes antérieures à la promulgation du présent décret-loi, la date de notification de la découverte prévue à l'article (25) du présent décret-loi est considérée comme la date de l'exercice de l'option.

d) Le contrat de partage de production ne s'applique pas pour les permis en cours.

En cas de l'exercice de l'option, les dispositions antérieures et notamment celles du décret du 13 décembre 1948 instituant des dispositions spéciales pour faciliter la recherche et l'exploitation des substances minérales du second groupe, celles du décret du 1^{er} janvier 1953 sur les mines, celles de la loi n° 58-36 du 15 mai 1958 portant modification de la redevance sur les hydrocarbures et celles des conventions particulières ne s'appliquent pas au titulaire dans la mesure où elles sont contraires ou incompatibles avec les présentes dispositions.

Titre VIII

Dispositions finales

Art. 40. — Application du présent décret-loi : Pour les permis octroyés postérieurement à la promulgation du présent décret-loi, les dispositions antérieures et notamment celles du décret du 31 décembre 1948 instituant des dispositions spéciales pour faciliter la recherche et l'exploitation des substances minérales du second groupe, celles du décret du 1^{er} janvier 1953 sur les mines, celles de la loi n° 58-36 du 15 mars 1958 portant modification de la redevance sur les hydrocarbures ne s'appliquent pas au titulaire dans la mesure où elles sont contraires ou incompatibles avec les présentes dispositions.

Art. 41. — Le ministre de l'économie nationale est chargé de l'exécution du présent décret-loi qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait au palais de Carthage, le 14 septembre 1985

Le Président de la République tunisienne
HABIB BOURGUIBA

décrets, arrêtés

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TABLEAU COMPLEMENTAIRE

ANNEE 1984

Magistrats du 3ème grade

Pour le 3ème échelon :

Messieurs :

Mahmoud Guizani, à compter du 1er octobre 1984
Ahmed Cheraga, à compter du 1er octobre 1984
Abdelmajid Hermassi, à compter du 1er octobre 1984
Mohamed Habib Lamine, à compter du 1er octobre 1984
Mahmoud Ben Hammouda, à compter du 1er octobre 1984
Hammouda Azzouz, à compter du 1er octobre 1984
Mohamed Mahjoub Triter, à compter du 1er octobre 1984
Mahmoud Nakhli, à compter du 1er octobre 1984

Magistrats du 2ème grade

Pour le 3ème échelon :

Messieurs :

Abdelhafidh Meftah, à compter du 31 décembre 1984
Béchir Ben Saâd, à compter du 31 décembre 1984

Magistrats du 1er grade

Pour le 3ème échelon :

Mesdames :

Néjiba Chérif, à compter du 1er octobre 1984
Wafa Besbès, à compter du 1er octobre 1984

Pour le 1er échelon :

Messieurs :

Mohamed Raouf Ghardaoui, à compter du 1er octobre 1984
Mohamed Habib Elbar, à compter du 1er octobre 1984
Mohamed Aloui, à compter du 1er octobre 1984
Mokhtar Hassine, à compter du 1er octobre 1984
Taoufik Saïdi, à compter du 1er octobre 1984
Meriem Ben Nejma, à compter du 1er octobre 1984
Abdelmajid Fahem, à compter du 1er octobre 1984
Salah Bourgou, à compter du 1er octobre 1984
Mohsen Dhaouadi, à compter du 1er octobre 1984
Habib Ben Rejeb, à compter du 1er octobre 1984
Nour El Houda Mabkhrouf, à compter du 1er octobre 1984
Mustapha Mastour, à compter du 1er octobre 1984
Mohamed Triki, à compter du 1er octobre 1984
Mohamed Attafi, à compter du 1er octobre 1984
Lazhar Fouli, à compter du 1er octobre 1984
Anouar Bel Hadj Ali, à compter du 1er octobre 1984
Sonia Jazi, à compter du 1er octobre 1984
Ahmed Chokri, à compter du 1er octobre 1984
Ali Alouani, à compter du 1er octobre 1984
Hassen Ben Ameur, à compter du 1er octobre 1984
Hichem Dhrif, à compter du 1er octobre 1984
Ezzeddine Hamila, à compter du 1er octobre 1984
Lotfi Ben Moussa, à compter du 1er octobre 1984
Férid Tarres, à compter du 1er octobre 1984
Mohamed Ben Ismaïl, à compter du 1er octobre 1984
Fethi Chelbi, à compter du 1er octobre 1984
Nouri Gheribi, à compter du 1er octobre 1984
Ali Maraoui, à compter du 1er octobre 1984

Baderrahman Ben Oun, à compter du 1er octobre 1984
Chedli Ghiloufi, à compter du 1er octobre 1984
Mohamed Chekiou, à compter du 1er octobre 1984
Neïla Medhaffar, à compter du 1er octobre 1984
Naceur Saouli, à compter du 1er octobre 1984
Khaled Ayari, à compter du 1er octobre 1984
Nabil Sassi, à compter du 1er octobre 1984
Dhia Saïed, à compter du 1er octobre 1984
Median Zarati, à compter du 1er octobre 1984
Youssef Zekri, à compter du 1er octobre 1984
Ezzeddine Bouzrara, à compter du 1er octobre 1984
Mohamed Mourad Gazzeh, à compter du 1er octobre 1984
Mahmoud Kaâbech, à compter du 1er octobre 1984
Mohamed Faouzi Ben Amara, à compter du 1er octobre 1984
Sadok Ben Moussa, à compter du 1er octobre 1984
Ridha Othman, à compter du 1er octobre 1984
Abderrazak Denguir, à compter du 1er octobre 1984
Jamel Naceur, à compter du 1er octobre 1984
Hédi Kamaoun, à compter du 1er octobre 1984
Mehrez Makhlouf, à compter du 1er octobre 1984
Habib El Euch, à compter du 1er octobre 1984
Mohamed Hédi Daâloul, à compter du 1er octobre 1984
Ridha Baccouch, à compter du 1er octobre 1984
Radhouan Ouarthi, à compter du 1er octobre 1984
Taoufik Dhaoui, à compter du 1er octobre 1984
Mohamed Salah Amdouni, à compter du 1er octobre 1984

TABLEAU D'AVANCEMENT

ANNEE 1985

Magistrat du 3ème grade

Pour le 4ème échelon :

Messieurs :

Béchir Turki à compter du 1er mars 1985
Mohamed Jouirou à compter du 1er avril 1985
M'Barek Zarkouni à compter du 1er juillet 1985
Mohamed Ben Ahmed Chebbi à compter du 1er octobre 1985
Mohamed Ben Sad Ladjemi à compter du 1er octobre 1985
Hafef Ben Lakhdar à compter du 1er octobre 1985
Mohamed Ghariani à compter du 1er octobre 1985
Mohamed Lammouchi Chebbi à compter du 1er octobre 1985
Abdelhamid Dérouiche à compter du 1er octobre 1985

Pour le 3ème échelon :

Monsieur Abderrazak Ben Hassen à compter du 1er janvier 1985

Magistrats du 2ème grade

Pour le 3ème échelon :

Messieurs :

Hédi Belakhdher à compter du 1er janvier 1985
Tahar Montasser à compter du 1er janvier 1985
Mohamed Hédi Benzarti à compter du 1er janvier 1985
Mohamed Hédi Beyram à compter du 1er février 1985
Abdelkader Ben Othman à compter du 1er février 1985
Slaheddine Dérouiche à compter du 1er février 1985
Mosbah Salmi à compter du 1er février 1985
Mahmoud Jouini à compter du 1er février 1985
Younès El Garchi à compter du 1er mars 1985

Taïb Elloumi à compter du 1er mars 1985
 Ali Ben Ammar à compter du 1er mars 1985
 Mohamed Ben Salem à compter du 1er mars 1985
 Abderrazak Saïdi à compter du 1er mars 1985
 Mohamed Bellagha à compter du 1er mars 1985
 Fadhel Ben Ammar à compter du 31 mars 1985
 Hédi Mribah à compter du 1er avril 1985
 Boubaker Kochkar à compter du 1er avril 1985
 Mohamed Salah Ourabi à compter du 1er avril 1985
 Boubaker Belgacem à compter du 16 juillet 1985
 Emna Chétioui à compter du 1er octobre 1985
 Hamza Miled à compter du 1er octobre 1985
 Salah Trifi à compter du 31 décembre 1985
 Mohamed Salah Hamdi à compter du 31 décembre 1985

Pour le 4ème échelon :

Messieurs :

Salah Bouras à compter du 1er janvier 1985
 Mohamed Habib Ben Youssef à compter du 1er janvier 1985
 Mohamed Chérif Béji à compter du 1er janvier 1985
 Abdelkader Dhaiaâ à compter du 1er mars 1985
 Mohamed Ben Ali Mansour à compter du 1er avril 1985
 Hamadi Bel Hadi Yahia à compter du 1er avril 1985
 Mahmoud Ben Chédli Ben Salah à compter du 31 décembre 1985

Pour le 3ème échelon :

Messieurs :

Taoufik Ben Hmidan à compter du 10 février 1985
 Hédi Hajjaji à compter du 10 février 1985
 Ibrahim Trifi à compter du 10 février 1985
 Abdessattar Fatnassi à compter du 10 février 1985
 Ahmed Amri à compter du 10 février 1985
 Salah Bouafif à compter du 10 février 1985
 Mohamed Hachemi Bettaieb à compter du 10 février 1985
 Mohamed Ben Youssef Ouerghi à compter du 10 février 1985
 Taïeb Abid à compter du 10 août 1985
 Mohamed Lakhdar Zarkouni, à compter du 1er octobre 1985
 Ahmed Ouerghi, à compter du 1er octobre 1985
 Belgacem Messaï, à compter du 1er octobre 1985
 Mohamed Naceur Chabbi, à compter du 1er octobre 1985
 Mokhtar Yahyaoui, à compter du 1er octobre 1985
 Mabrouk Ben Moussa, à compter du 1er octobre 1985
 Youssef Aloui, à compter du 9 octobre 1985

Pour le 2ème échelon :

Messieurs :

Rachid Kammoun, à compter du 1er octobre 1985
 Amor Hafsi, à compter du 1er octobre 1985
 Hanifa Maâzoun, à compter du 1er octobre 1985
 Hachemi Amor, à compter du 1er octobre 1985
 Mohamed Salah Ben Ayed, à compter du 1er décembre 1985
 Mohamed Ben Mohamed Ladjmi, à compter du 1er décembre 1985
 Hamda Miled, à compter du 1er décembre 1985

Magistrat du 1er grade

Pour le 9ème échelon :

Messieurs :

Mohamed Zegolli, à compter du 1er mai 1985
 Aïcha Baccouche, à compter du 1er juillet 1985

Pour le 8ème échelon :

Monsieur Naceur Chérif, à compter du 1er octobre 1985

Pour le 7ème échelon :

Monsieur Mohamed Ben Hassine, à compter du 1er janvier 1985

Pour le 5ème échelon :

Messieurs :

Hammadi Ben Sadok Cheïkh, à compter du 1er avril 1985
 Rachid Djerbi, à compter du 1er avril 1985
 Jamel Turki, à compter du 1er avril 1985

Sadok Channoufi, à compter du 1er avril 1985
 Meaouia Azaïez, à compter du 1er avril 1985
 Akila Jarraïa, à compter du 1er avril 1985
 Moncef Zaïbi, à compter du 1er avril 1985
 Fathi Ben Youssef, à compter du 1er avril 1985
 Abdelaziz Bel Hassen, à compter du 1er avril 1985
 Abdessattar Bennour, à compter du 1er avril 1985
 Mohamed Chaâri, à compter du 1er avril 1985
 Hichem Baccouche, à compter du 1er avril 1985
 Ali Akremi Jaballah, à compter du 1er octobre 1985
 Rafika Chaouche, à compter du 1er octobre 1985
 Mohamed Kamel Saâda, à compter du 1er octobre 1985
 Zaki Telili, à compter du 1er octobre 1985
 Mohamed Fadhel Ben Miled, à compter du 1er octobre 1985
 Rachid Abdelkhalek, à compter du 1er octobre 1985
 Mohamed Lassaâd Ben Attia, à compter du 1er octobre 1985
 Hédi Ben Abdallah, à compter du 1er octobre 1985
 Ridha Hariz, à compter du 1er octobre 1985
 Abdellatif Oueslati, à compter du 1er octobre 1985
 Abdellaziz Masmoudi, à compter du 1er octobre 1985
 Mohsen Tefifha, à compter du 1er octobre 1985

Pour le 4ème échelon :

Messieurs :

Nebiha Kéfi, à compter du 1er avril 1985
 Chédli Khélil, à compter du 1er avril 1985
 Abdelmajid Ben Jaber, à compter du 1er avril 1985
 Mongi Dammak, à compter du 1er avril 1985
 Abdallah Mezoughi, à compter du 1er avril 1985
 Kais Naouar, à compter du 1er avril 1985
 Férid Hadidi, à compter du 1er avril 1985
 Abderraouf Ben Cheïkh, à compter du 1er avril 1985
 Sarra Oueslati, à compter du 1er avril 1985
 Mahmoud Ben Jmaâ, à compter du 1er avril 1985
 Abdelwahab Ketata, à compter du 1er avril 1985
 Amel Kacem, à compter du 1er avril 1985
 Taïeb Ben Mabrouk, à compter du 1er octobre 1985
 Ismaïl Ourir, à compter du 1er octobre 1985
 Chédli Boukhris, à compter du 1er octobre 1985
 Mustapha Abbassi, à compter du 1er octobre 1985
 Fatma Cheïkh Ali, à compter du 1er octobre 1985
 Hichem Turki, à compter du 1er octobre 1985
 Ahmed Hedrich, à compter du 1er octobre 1985
 Ahmed Meddeb, à compter du 1er octobre 1985
 Fatma Khaïreddine, à compter du 1er octobre 1985
 Mohamed Tahar Sliti, à compter du 1er octobre 1985
 Amor Mestiri, à compter du 1er octobre 1985
 Mohamed Salah Ben Younès, à compter du 1er octobre 1985
 Mohamed Ben Abdallah Ben Salem, à compter du 1er octobre 1985
 Mohamed Jamel Eddine Mtimet, à compter du 1er octobre 1985
 Mohamed Affès, à compter du 1er octobre 1985
 Hassiba Arbi, à compter du 1er octobre 1985
 Habib Missaoui, à compter du 1er octobre 1985
 Leïla Barbiour, à compter du 1er octobre 1985
 Abderrahman Jemili, à compter du 3 octobre 1985
 Mongia Jebali, à compter du 3 octobre 1985
 Faïza Zorgati, à compter du 10 octobre 1985
 Mohamed Seghaïer Charaâbi, à compter du 1er décembre 1985

Pour le 3ème échelon :

Messieurs :

Abdelkader Mestiri, à compter du 1er février 1985
 Mimouni Hakmouni, à compter du 1er février 1985
 Sadok Saâd, à compter du 1er février 1985
 Khaled Dridi, à compter du 1er février 1985
 Tahar Yaferni, à compter du 1er février 1985
 Naïma Ayachi, à compter du 1er février 1985
 Mohamed Ben Saïd, à compter du 1er février 1985
 Samir Béji, à compter du 1er février 1985
 Moncef Jedidi, à compter du 1er février 1985
 Mustapha Ben Khedher Ben Jaâfar, à compter du 1er février 1985

Abdelkrim Féki, à compter du 1er février 1985
 Néjib Meaouia, à compter du 1er février 1985
 Jalel Eddine Henana, à compter du 1er février 1985
 Lotfi Dabloun, à compter du 1er février 1985
 Mohamed Lotfi Béji, à compter du 1er février 1985
 Slaheddine Ammar, à compter du 1er février 1985
 Ali Yousfi, à compter du 1er février 1985
 Nejia Bejaoui, à compter du 3 février 1985
 Salah Messaoud, à compter du 5 février 1985
 Mohamed Kerchid, à compter du 5 février 1985
 Ali Khaldi, à compter du 12 février 1985
 Tahar Zagrouba, à compter du 1er mars 1985
 Salah Ben Messaoud, à compter du 1er mars 1985
 Chérif Cheniti, à compter du 5 mars 1985
 Othman Rabboudi, à compter du 6 mars 1985
 Mohamed Turki, à compter du 12 mars 1985
 Chédia Bent Hadj Ibrahim, à compter du 14 juillet 1985
 Mohamed Ben Ali Ferjani, à compter du 1er août 1985
 Rafik Mehalla, à compter du 6 août 1985
 Baha Eddine Alouani, à compter du 12 août 1985
 Bouraoui Slama, à compter du 1er septembre 1985
 Mohamed Ben Ali Ben Habib, à compter du 1er septembre 1985
 Jilani Dhaï, à compter du 1er septembre 1985
 Ali Salami, à compter du 1er septembre 1985
 Youssef Zaghdoudi, à compter du 1er septembre 1985
 Moncef Brahem, à compter du 1er septembre 1985
 Mohamed Salah Ben Hassine, à compter du 1er septembre 1985
 Nouri Ketiti, à compter du 1er septembre 1985
 Abdelmajid Ben Khélifa Bouslama, à compter du 1er octobre 1985

Pour le 2ème échelon :

Messieurs :

Mohamed Aouini, à compter du 1er janvier 1985
 Slaheddine Dhambri, à compter du 31 janvier 1985
 Amor Ghabbouch, à compter du 1er octobre 1985
 Béchir Chouchane, à compter du 1er octobre 1985
 Souad Idli, à compter du 1er octobre 1985
 Kamel Aborcane, à compter du 1er octobre 1985
 Abdellaziz Afendi, à compter du 1er octobre 1985
 Mohamed Nadhem Eddine Kobbi, à compter du 1er octobre 1985
 Othman Zitouni, à compter du 1er octobre 1985
 Mohamed Salah Ben Romdhane, à compter du 1er octobre 1985
 Mohsen Hajji, à compter du 1er octobre 1985
 Zoubecier Jouini, à compter du 1er octobre 1985
 Ridha Ghelila, à compter du 1er octobre 1985
 Lotfi Kallel, à compter du 1er octobre 1985
 Abdessalem Khessib, à compter du 1er octobre 1985
 Mohamed Rached Frai, à compter du 1er octobre 1985
 Mannoubi Zioud, à compter du 1er octobre 1985

Rachida Zoghلامي, à compter du 1er octobre 1985
 Mohamed Néji Gharsli, à compter du 1er octobre 1985
 Habib Gargouri, à compter du 1er octobre 1985
 Azza Hichri, à compter du 1er octobre 1985
 Mohamed Ali Lougani, à compter du 1er octobre 1985
 Mabrouka Kéhila, à compter du 1er octobre 1985
 Mohamed Moncef Romdhani, à compter du 1er octobre 1985
 Béchir Zitoun, à compter du 1er octobre 1985
 Mohamed Habib Chérif, à compter du 1er octobre 1985
 Hatem Kchok, à compter du 1er octobre 1985
 Khaled Ben Saïd, à compter du 1er octobre 1985
 Mounir Sridi, à compter du 1er octobre 1985
 Taoufik Hassine, à compter du 1er octobre 1985
 Mohamed Ridha Dellali, à compter du 1er octobre 1985
 Radhi Ayeche, à compter du 1er octobre 1985
 Houcine M'Barek, à compter du 1er octobre 1985
 Abderrazak Ben Mena, à compter du 1er octobre 1985
 Abdessattar Ben Ammar, à compter du 1er octobre 1985
 Adnen Ben Sik Ali, à compter du 1er octobre 1985
 Jaâfar Gmiza, à compter du 3 octobre 1985
 Moufida Halaïem, à compter du 3 octobre 1985
 Raouf Ben Younès, à compter du 3 octobre 1985
 Beya Ben Fkih, à compter du 3 octobre 1985
 Mohamed Hédi Ben Khedher, à compter du 3 octobre 1985
 Moncef Daâmouch, à compter du 3 octobre 1985
 Hayet Chérif, à compter du 3 octobre 1985
 Faïçal Sammari, à compter du 3 octobre 1985
 Tarak Hammami, à compter du 3 octobre 1985
 Abdelhamid Ben Cheïkh, à compter du 3 octobre 1985
 Jaâfar Feria, à compter du 5 octobre 1985
 Khaled Houimli, à compter du 5 octobre 1985
 Tahar Lamine Bargaoui, à compter du 5 octobre 1985
 Amel Ben Romdhane, à compter du 5 octobre 1985
 Kheireddine Charni, à compter du 5 octobre 1985
 Fatma Zohra Bent Mahmoud, à compter du 5 octobre 1985
 Manoubi Hamiden, à compter du 5 octobre 1985
 Abdessattar Yousfi, à compter du 5 octobre 1985
 Mohamed Salah Alimi, à compter du 5 octobre 1985
 Abdelhafidh Bouriga, à compter du 5 octobre 1985
 Ibrahim Khélifa, à compter du 10 octobre 1985
 Mohamed Néjib Zoghلامي, à compter du 6 octobre 1985
 Aouatef Bent Lotef, à compter du 13 octobre 1985
 Fethi Gharbi, à compter du 14 octobre 1985
 Mohamed Mechergui, à compter du 21 octobre 1985
 Hédia Boussen, à compter du 16 octobre 1985
 Raja Faleh, à compter du 1er novembre 1985
 Salem Jaouan, à compter du 1er novembre 1985
 Faïza Senoussi, à compter du 1er novembre 1985
 Samira Gabsi, à compter du 1er novembre 1985
 Faouzia Zarraâ, à compter du 5 novembre 1985

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

CONVENTION CONSULAIRE

Décret n° 85-1106 du 22 août 1985, portant publication de la convention consulaire conclue à Alger le 24 avril 1983 entre la République tunisienne et la République algérienne démocratique et populaire.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne ;

Vu la loi n° 84-5 du 3 avril 1984 portant ratification de la convention consulaire conclue à Alger le 24 avril 1983 entre la République tunisienne et la République algérienne démocratique et populaire ;

Vu l'avis du ministre des affaires étrangères.

Décrétons :

Article premier. — La convention consulaire conclue à Alger le 24 avril 1983 entre la République tunisienne et la République algérienne démocratique et populaire et dont les instruments de ratification ont été échangés à Tunis le 28 mai 1985, sera publiée au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Art. 2. — Le ministre des affaires étrangères est chargé, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait au palais de Skanès, le 22 août 1985

Le Président de la République tunisienne
 HABIB BOURGUIBA

Convention consulaire
entre
la République tunisienne
et

la République algérienne démocratique et populaire
La République tunisienne
La République algérienne démocratique et populaire

Considérant les liens fraternels et amicaux existant entre les deux pays ;

Soucieuses d'améliorer les règles relatives à la protection consulaire de leurs ressortissants respectifs,

Affirmant que les dispositions de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 continueront à régir, les questions qui n'auront pas été expressément réglées par les dispositions de la présente convention.

Sont convenues de ce qui suit :

Titre I

Définitions

Article premier. — Au sens de la présente convention :

1) L'expression «Etat d'envoi» désigne la partie contractante qui nomme les fonctionnaires consulaires tels que définis ci-après :

2) L'expression «Etat de résidence» désigne la partie contractante sur le territoire de laquelle les fonctionnaires consulaires exercent leurs fonctions,

3) Le terme «ressortissant» désigne les nationaux de l'un des deux Etats et, lorsque le contexte l'admet, les personnes morales ayant leur siège sur le territoire de l'un des deux Etats, et constituées conformément à la législation de cet Etat,

4) L'expression «poste consulaire» s'entend de tout consulat général, consulat ou vice-consulat,

5) L'expression «circonscription consulaire» s'entend du territoire attribué à un poste consulaire pour l'exercice des fonctions consulaires,

6) L'expression «chef de poste consulaire» s'entend de la personne chargée d'agir en cette qualité,

7) L'expression «fonctionnaire consulaire» s'entend de toute personne y compris le chef de poste consulaire, chargée de l'exercice de fonctions consulaires en qualité de consul général, consul, consul-adjoint, vice-consul ou attaché de consulat.

Le fonctionnaire consulaire doit avoir la nationalité de l'Etat d'envoi et ne pas posséder celle de l'Etat de résidence. Il ne doit pas être résidant permanent dans ce dernier Etat et n'y exercer aucune activité professionnelle autre que ses fonctions consulaires

8) L'expression «chef de chancellerie détachée» s'entend du fonctionnaire consulaire délégué par le chef du poste consulaire dans une partie de sa circonscription,

9) L'expression «employé consulaire» s'entend de toute personne employée dans les services administratifs ou techniques d'un poste consulaire,

10) L'expression «membre du personnel de service» s'entend de toute personne affectée au service domestique d'un poste consulaire,

11) L'expression «membre du poste consulaire» s'entend des fonctionnaires consulaires, employés consulaires et membre du personnel de service,

12) L'expression «membre du personnel privé» s'entend d'une personne employée exclusivement au service privé d'un membre du poste consulaire,

13) L'expression «famille» désigne le conjoint, les enfants mineurs et les père et mère effectivement à la charge du fonctionnaire consulaire et vivant à son foyer,

14) L'expression «locaux consulaires» désigne les bâtiments ou parties de bâtiments et terrains attenants qui, quel qu'en soit le

propriétaire, sont utilisés exclusivement aux fins du poste consulaire ou de ses chancelleries détachées,

15) L'expression «archives consulaires» comprend tous les papiers, documents correspondances, livres, films, rubans magnétiques et registres du poste consulaire, ainsi que le matériel du chiffre, les fichiers et les meubles destinés à les protéger et à les conserver,

16) L'expression «correspondance officielle du poste consulaire» s'entend de toute correspondance relative au poste consulaire et à ses fonctions,

17) L'expression «navire de l'Etat d'envoi» s'entend de tout bâtiment de navigation maritime immatriculé conformément à la législation de l'Etat d'envoi, y compris ceux dont cet Etat est propriétaire, à l'exception des bâtiments de guerre,

18) L'expression «aéronef de l'Etat d'envoi» s'entend de tout aéronef immatriculé dans cet Etat et portant des signes distinctifs, y compris les aéronefs dont l'Etat d'envoi est propriétaire, à l'exception des aéronefs militaires.

Titre II

Etablissement et conduite des relations consulaires

Art. 2. — 1) Un poste consulaire ne peut être établi sur le territoire de l'Etat de résidence qu'avec le consentement de cet Etat.

2) Le siège du poste consulaire, sa classe et sa circonscription consulaire sont fixés par l'Etat d'envoi et soumis à l'approbation de l'Etat de résidence.

3) Des modifications ultérieures ne peuvent être apportées par l'Etat d'envoi au siège du poste consulaire à sa classe ou à sa circonscription qu'avec le consentement de l'Etat de résidence.

4) Le consentement de l'Etat de résidence est également requis si un consulat général ou un consulat veut ouvrir une chancellerie détachée dans une localité autre que celle où il est lui-même établi.

5) Le consentement exprès et préalable de l'Etat de résidence est également requis pour l'ouverture d'un bureau faisant partie d'un consulat en dehors du siège de celui-ci

Art. 3. — 1) a) Les chefs de poste consulaire sont admis et reconnus par le gouvernement de l'Etat de résidence selon les règles et formalités en vigueur dans cet Etat sur présentation de leur commission consulaire.

L'exequatur qui indique leur circonscription leur est délivré sans retard et sans frais.

En attendant la délivrance de cet exequatur, le chef de poste consulaire peut être admis provisoirement à l'exercice de ses fonctions et au bénéfice des dispositions de la présente convention.

Dès que le chef de poste consulaire est admis, même à titre provisoire, à l'exercice des ces fonctions, l'Etat de résidence est tenu d'informer immédiatement les autorités compétentes de la circonscription consulaire. Il est également tenu de veiller à ce que les mesures nécessaires soient prises afin que le chef de poste consulaire puisse s'acquitter des devoirs de sa charge et bénéficier du traitement prévu par les dispositions de la présente convention,

b) En ce qui concerne les fonctionnaires consulaires qui ne sont pas chefs de poste, l'Etat de résidence les admet à l'exercice de leurs fonctions du fait de leur nomination et sous réserve d'une notification.

2) L'exequatur ne peut être refusé ou retiré que pour des motifs graves. Il en est de même pour le refus d'admission ou la demande de rappel des fonctionnaires consulaires qui ne sont pas chefs de poste

Art. 4. — 1) Sont notifiés au ministère des affaires étrangères de l'Etat de résidence ou à l'autorité désignée par ce ministère :

a) La nomination des membres d'un poste consulaire, leur arrivée après leur nomination au poste consulaire, leur départ

définitif ou la cessation de leurs fonctions, ainsi que tous autres changements intéressant leur statut qui peuvent se produire au cours de leur service au poste consulaire,

b) L'arrivée et le départ définitif d'une personne de la famille d'un membre d'un poste consulaire vivant à son foyer et, s'il y a lieu, le fait qu'une personne devient ou cesse d'être membre de la famille,

c) L'arrivée et le départ définitif de membres du personnel privé et, s'il y a lieu, la fin de leur service en cette qualité,

d) L'engagement et le licenciement de personne résident dans l'Etat de résidence en tant qu'employés consulaires et membres du personnel de service ou en tant que membres du personnel privé.

2) L'arrivée et le départ définitif doivent faire l'objet d'une notification préalable.

Art. 5. — L'Etat d'envoi détermine l'effectif des membres du poste consulaire en tenant compte de l'importance de ce poste ainsi que des besoins du développement normal de ses activités, l'Etat de résidence peut cependant exiger que l'effectif du personnel du poste consulaire soit maintenu dans les limites de ce qu'il considère comme raisonnable eu égard aux conditions qui règnent dans la circonscription consulaire et aux besoins du poste consulaire.

Art. 6. — 1) Les membres du personnel diplomatique de la représentation diplomatique de l'Etat d'envoi dans l'Etat de résidence ainsi que les fonctionnaires consulaires en poste dans l'Etat de résidence peuvent exercer temporairement en qualité de gérants intérimaires les fonctions d'un chef de poste consulaire décédé ou empêché pour cause de maladie ou pour toute autre cause.

2) Les gérants intérimaires peuvent moyennant notification aux autorités compétentes de l'Etat de résidence, exercer leurs fonctions et bénéficier des dispositions de la présente convention en attendant la reprise des fonctions du titulaire ou la désignation d'un nouveau chef de poste consulaire.

3) Lorsqu'un membre du personnel diplomatique est désigné intérimaire par l'Etat d'envoi dans les conditions prévus au paragraphe 1^{er} du présent article, il conserve les privilèges et immunités diplomatiques.

Titre III

Fonctions consulaires

Art. 7. — Les fonctionnaires consulaires sont habilités à :

1) Protéger dans l'Etat de résidence les intérêts de l'Etat d'envoi ainsi que les droits et intérêts de ses ressortissants et favoriser le développement des relations dans les domaines commercial, économique, touristique, social, scientifique, culturel et technique entre les parties contractantes.

2) Assister les ressortissants de l'Etat d'envoi dans leurs démarches devant les autorités de l'Etat de résidence.

3) Prendre, sous réserve des pratiques et procédures en vigueur dans l'Etat de résidence, les dispositions afin d'assurer la représentation appropriée des ressortissants de l'Etat d'envoi devant les tribunaux ou les autres autorités de l'Etat de résidence et l'adoption de mesures provisoires en vue de la sauvegarde des droits et intérêts de ces ressortissants lorsque, en raison de leur absence ou pour toute autre cause, ils ne peuvent défendre en temps utile leurs droits et intérêts.

4) S'informer par tous les moyens licites des conditions et de l'évolution de la vie commerciale, économique, touristique, sociale, scientifique, culturelle et technique de l'Etat de résidence, faire rapport à ce sujet au gouvernement de l'Etat d'envoi et donner des renseignements aux personnes intéressées.

Art. 8. — Dans l'exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires consulaires peuvent s'adresser :

a) aux autorités locales compétentes de leur circonscription consulaire,

b) aux autorités centrales compétentes de l'Etat de résidence si et dans la mesure où cela est admis par les lois, règlements et usages de l'Etat de résidence ou par les accords internationaux en la matière.

Art. 9. — Les fonctionnaires consulaires ont le droit dans leur circonscription consulaire :

1) De procéder à l'immatriculation et, dans la mesure compatible avec la législation de l'Etat de résidence, au recensement de leurs ressortissants, ils peuvent demander à cet effet le concours des autorités compétentes de cet Etat.

2) De publier par voie de presse des avis à l'attention de leurs ressortissants ou de leur transmettre des ordres et documents divers émanant des autorités de l'Etat d'envoi, lorsque ces avis, ordres ou documents concernent un service national.

3) De délivrer, de renouveler ou de modifier :

a) des passeports ou autres titres de voyage à des ressortissants de l'Etat d'envoi,

b) des visas et des documents appropriés aux personnes qui désirent se rendre dans l'Etat d'envoi.

4) De transmettre des actes judiciaires et extrajudiciaires destinés à leurs propres ressortissants ou exécuter en matière civile et commerciale des commissions rogatoires relatives à l'audition de leurs ressortissants, conformément aux accords en vigueur en la matière entre les deux Etats ou, à défaut de tels accords, de toute manière compatible avec les lois et règlements de l'Etat de résidence.

5) a) De traduire, légaliser et authentifier tout document émanant des autorités ou fonctionnaires de l'Etat d'envoi ou de l'Etat de résidence pour autant que les lois et règlement de celui-ci ne s'y opposent pas. Ces traductions ont la même force et valeur que si elles avaient été faites par des traducteurs assermentés de l'un des deux Etats,

b) De recevoir toutes déclarations, de dresser tous actes, de légaliser et de certifier des signatures, de viser, de certifier ou de traduire des documents lorsque ces actes ou formalités sont exigés par les lois et règlements de l'Etat d'envoi.

6) De recevoir en la forme notariée, pour autant que les lois et règlements de l'Etat de résidence ne s'y opposent pas :

a) les actes et contrats que leurs ressortissants veulent passer et conclure en cette forme à l'exception des contrats ou instruments relatifs à l'établissement ou au transfert de droits réels sur les biens immeubles situés dans l'Etat de résidence,

b) les actes et contrats, quelle que soit la nationalité des parties, lorsqu'ils concernent des biens situés ou des affaires à traiter sur le territoire de l'Etat d'envoi ou lorsqu'ils sont destinés à produire des effets juridiques sur ce territoire.

7) De recevoir en dépôt, dans la mesure où la législation de l'Etat de résidence ne s'y oppose pas, des sommes d'argent, documents et objets de toute nature qui leur sont remis par les ressortissants de l'Etat d'envoi ou pour leur compte. Ces dépôts ne peuvent être exposés de l'Etat de résidence que conformément aux lois et règlements de cet Etat.

8) a) De dresser, de transcrire et de transmettre les actes d'état civil des ressortissants de l'Etat d'envoi,

b) De célébrer les mariages lorsque les deux futurs époux sont ressortissants de l'Etat d'envoi, ils en informent les autorités compétentes de l'Etat de résidence, si la législation de celui-ci l'exige,

c) De transcrire ou mentionner sur la base d'une décision judiciaire ayant force exécutoire selon la législation de l'Etat d'envoi tout acte de dissolution d'un mariage contracté devant eux.

9) Dans la mesure compatible avec la législation respective de chacun des deux Etats, d'organiser la tutelle ou la curatelle de leurs ressortissants incapables.

Les dispositions des paragraphes 8 et 9 du présent article n'exemptent pas les ressortissants de l'Etat d'envoi de l'obligation de faire des déclarations prescrites par les lois de l'Etat de résidence.

Art. 10. — 1) Le poste consulaire de l'Etat d'envoi est informé par les autorités de l'Etat de résidence de toute mesure privative de liberté prise à l'encontre de l'un de ses ressortissants ainsi que de la qualification des faits qui l'ont motivée dans un délai de un à huit jours à compter du jour où ledit ressortissant est arrêté, détenu ou privé de sa liberté sous quelque forme que ce soit.

Toute communication adressée au poste consulaire par la personne arrêtée, détenue ou privée de sa liberté sous quelque forme que ce soit, doit être transmise sans retard par les autorités de l'Etat de résidence. Celles-ci doivent informer l'intéressé de ses droits aux termes du présent paragraphe.

2) Les fonctionnaires consulaires peuvent se rendre auprès d'un ressortissant de l'Etat d'envoi qui est incarcéré en état de détention préventive ou soumis à toute autre forme de détention, s'entretenir et correspondre avec lui. Les droits de se rendre auprès de ce ressortissant et de communiquer avec lui sont accordés aux fonctionnaires consulaires dans un délai de deux à quinze jours à partir du jour où le ressortissant a été arrêté, détenu ou privé de sa liberté sous quelque forme que ce soit.

3) Les droits visés au paragraphe 2 du présent article s'exercent conformément aux lois et règlements de l'Etat de résidence.

Art. 11. — 1) Au cas où un ressortissant de l'Etat d'envoi vient à décéder sur le territoire de l'Etat de résidence, l'autorité compétente de cet Etat en avise le poste consulaire.

2) a) Lorsque le poste consulaire informé du décès d'un de ces ressortissants, en fait la demande, les autorités compétentes de l'Etat de résidence, pour autant que la législation de cet Etat le permet, lui fournissent les renseignements qu'elles peuvent recueillir en vue de dresser l'inventaire des biens successoraux et la liste des successibles,

b) le poste consulaire de l'Etat d'envoi peut demander à l'autorité compétente de l'Etat de résidence de prendre sans retard les mesures nécessaires pour la sauvegarde et l'administration des biens successoraux laissés dans le territoire de l'Etat de résidence,

c) le fonctionnaire consulaire peut prêter son concours directement ou par l'entremise d'un délégué, à la mise à exécution des mesures visées à l'alinéa b.

3) Si des mesures conservatoires doivent être prises et si aucune héritier n'est présent ni représenté, un fonctionnaire consulaire de l'Etat d'envoi est invité par les autorités de l'Etat de résidence à assister éventuellement aux opérations d'apposition et de levée des scellés, ainsi qu'à l'établissement de l'inventaire.

4) Si, après l'accomplissement des formalités relatives à la succession sur le territoire de l'Etat de résidence, les meubles de la succession ou le produit de la vente des meubles ou immeubles échoient à un héritier, ayant cause ou légataire, le ressortissant de l'Etat d'envoi qui ne réside pas sur le territoire de l'Etat de résidence et n'a pas désigné de mandataire, les dits biens ou le produit de leur vente sont remis au poste consulaire de l'Etat d'envoi, à condition,

a) que soit justifiée la qualité d'héritier, ayant cause ou légataire,

b) que les organes compétents aient, s'il y a lieu, autorisé la remise des biens successoraux ou du produit de leur vente,

c) que toutes les dettes héréditaires déclarées dans le délai prescrit par la législation de l'Etat de résidence aient été payées ou garanties,

d) que les droits de succession aient été payés ou garantis.

Au cas où un ressortissant de l'Etat d'envoi se trouve provisoirement sur le territoire de l'Etat de résidence et vient à décéder sur ledit territoire, les effets personnels et sommes d'argent qu'a laissés le de cujus et qui n'auraient pas été réclamés

par un héritier présent sont remis sans autre formalité au poste consulaire de l'Etat d'envoi à titre provisoire et pour en assurer la garde, sous réserve du droit des autorités administratives ou judiciaires de l'Etat de résidence de s'en saisir dans l'intérêt de la justice.

Le poste consulaire doit faire remise de ces effets personnels et sommes d'argent à toute autorité de l'Etat de résidence qui serait désignée pour en assurer l'administration et la liquidation. Il devra respecter la législation de l'Etat de résidence en ce qui concerne l'exportation des effets et le transfert des sommes d'argent.

Art. 12. — Lorsqu'un navire de l'Etat d'envoi se trouve dans un port de l'Etat de résidence le capitaine et les membres de l'équipage du navire sont autorisés à communiquer avec le chef de poste consulaire dans la circonscription duquel le port est situé et celui-ci est habilité à exercer en toute liberté les fonctions visées à l'article 13 sans immixtion de la part des autorités de l'Etat de résidence. Pour l'exercice de ces fonctions, le chef de poste consulaire, peut se rendre à bord du navire après que celui-ci a été admis à la libre pratique, accompagné, s'il le souhaite, d'un ou de plusieurs membres du poste consulaire.

Le capitaine et tout membre de l'équipage peuvent également à ces mêmes fins se rendre au poste consulaire dans la circonscription duquel se trouve le navire, et sont, s'il y a lieu, dotés dans ce but par les autorités de l'Etat de résidence d'un sauf-conduit. Si ces autorités s'y opposent pour le motif que les intéressés n'ont pas la possibilité matérielle de rejoindre le navire avant le départ de celui-ci elles en informent immédiatement le poste consulaire compétent.

Le chef de poste consulaire peut demander l'assistance de autorités de l'Etat de résidence dans toute affaire concernant l'exercice des fonctions prévues au présent article, ces autorités prêtent cette assistance à moins qu'elles n'aient des raisons valables de la refuser dans un cas particulier.

Art. 13. — Les fonctionnaires consulaires peuvent :

1) Recevoir toute déclaration et établir tout document prescrit par la législation de l'Etat d'envoi et concernant :

a) l'immatriculation d'un navire dans l'Etat d'envoi lorsque le dit navire n'a été ni construit ni immatriculé dans l'Etat de résidence, et dans le cas contraire après autorisation délivrée par cet Etat,

b) la radiation de l'immatriculation d'un navire de l'Etat d'envoi,

c) la délivrance des titres de navigation des navires de plaisance de l'Etat d'envoi,

d) toute mutation dans la propriété d'un navire de cet Etat,

e) toute inscription d'hypothèque ou autre charge grevant un navire de cet Etat.

2) Interroger le capitaine et les membres de l'équipage, examiner les papiers du navire, recevoir les déclarations relatives à son itinéraire et à sa destination et, d'une manière générale, faciliter son arrivée et son départ.

3) Accompanyer le capitaine ou les membres de l'équipage devant les autorités de l'Etat de résidence et leur prêter assistance y compris, s'il y a lieu, les faire assister en justice.

Sous réserve que les autorités judiciaires de l'Etat de résidence se déclarent compétentes par application des dispositions de l'article 14 de la présente convention, régler les contestations de toute nature entre le capitaine, les officiers et les membres de l'équipage, y compris celles qui concernent la solde et l'exécution du contrat d'engagement. Sous la même réserve, ils peuvent exercer les pouvoirs qui leur sont attribués par l'Etat d'envoi en ce qui concerne l'engagement, l'embarquement et le débarquement des marins et prendre des mesures pour le maintien du bon ordre et de la discipline à bord.

5) Prendre des mesures pour faire respecter la législation de l'Etat d'envoi en matière de navigation.

6) Procéder, si besoin est, au rapatriement ou à l'hospitalisation du capitaine ou des membres de l'équipage du navire.

7) Effectuer les actes d'inventaire et autres opérations nécessaires pour la conservation des biens et objets de toute nature, laissés par les ressortissants, gens de mer et passagers, qui décèderaient à bord d'un navire de l'Etat d'envoi avant son arrivée dans le port.

Art. 14. — 1) Les autorités de l'Etat de résidence n'interviennent dans aucune affaire intéressant la direction intérieure du navire si ce n'est à la demande ou avec le consentement du chef de poste consulaire, et, en cas d'empêchement de ce dernier, à la demande ou avec le consentement du capitaine.

2) Sauf à la demande ou avec le consentement du capitaine ou du chef de poste consulaire, les autorités de l'Etat de résidence ne s'immiscent dans aucune affaire survenue à bord, si ce n'est pour le maintien de la tranquillité et de l'ordre public, ou dans l'intérêt de la santé ou de la sécurité publique, à terre ou dans le port, ou pour réprimer les désordres auxquels des personnes étrangères à l'équipage se trouveraient mêlées.

3) Les autorités de l'Etat de résidence ne procèdent à aucune poursuite concernant les infractions commises à bord à moins que ces infractions ne répondent à l'une des conditions suivantes :

- a) avoir porté atteinte à la tranquillité ou à la sécurité du port ou aux lois territoriales concernant la santé publique, la sécurité de la vie humaine en mer, les douanes et autres mesures de contrôle,
- b) avoir été commises par ou contre des personnes étrangères à l'équipage ou ressortissants de l'Etat de résidence,
- c) être punissables d'une peine privative de liberté d'au moins cinq années selon la législation de l'une et l'autre des parties contractantes.

4) Si, aux fins d'exercer les droits visés au paragraphe 3 du présent article, il est dans l'intention des autorités de l'Etat de résidence d'arrêter ou d'interroger une personne se trouvant à bord ou de saisir des biens ou de procéder à une enquête officielle à bord, ces autorités avisent en temps opportun le fonctionnaire consulaire compétent pour que celui-ci puisse assister à ces visites, investigations ou arrestations. L'avis donné à cet effet indique une heure précise et, si le fonctionnaire consulaire ne s'y rend pas ou ne s'y fait pas représenter, il est procédé en son absence. Une procédure analogue est suivie au cas où le capitaine ou les membres de l'équipage seraient requis de faire des déclarations devant les juridictions ou des administrations locales.

Toutefois, en cas de crime ou de délit flagrant les autorités de l'Etat de résidence informent le fonctionnaire consulaire par écrit des mesures d'urgence qui ont du être prises.

5) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux investigations normales en ce qui concerne les douanes, la santé, l'admission des étrangers et le contrôle des certificats internationaux de sécurité.

Art. 15. — 1) Lorsqu'un navire de l'Etat d'envoi fait naufrage ou échoue sur le littoral de l'Etat de résidence, le poste consulaire dans la circonscription duquel le naufrage ou l'échouement a lieu en est informé aussitôt que possible par les autorités compétentes de l'Etat de résidence.

Celles-ci prennent toutes mesures nécessaires pour le sauvetage du navire, des personnes, de la cargaison et autres biens à bord ainsi que pour prévenir ou réprimer tout pillage ou tout désordre sur le navire.

Si le navire fait naufrage ou échoue dans un port ou constitue un péril pour la navigation dans les eaux territoriales de l'Etat de résidence, les autorités compétentes peuvent également faire prendre toutes mesures nécessaires, pour éviter les dommages qui pourraient être causés par le navire aux aménagements portuaires ou à d'autres navires.

Le chef de poste consulaire est autorisé à prendre en qualité de représentant de l'armateur, les dispositions que se dernier aurait pu prendre s'il avait été présent en ce qui concerne le sort du

navire, conformément aux dispositions de la législation territoriale. Il n'en est autrement que si le capitaine est muni de pouvoirs spéciaux de l'armateur l'habilitant à cet effet, ou si les intéressés propriétaires du navire et de la cargaison, armateurs, assureurs, ou leurs correspondants se trouvant sur place munis de pouvoirs assurant la représentation de tous les intérêts sans exception, acquittent les frais déjà encourus et donnent caution pour ceux qui restent à régler.

Aucun droit et taxe frappant l'importation des marchandises dans le territoire ne sont perçus par les autorités de l'Etat de résidence sur les objets transportés par le navire naufragé ou échoué ou faisant partie de celui-ci, à moins que ces objets ne soient débarqués pour l'usage ou la consommation dans le territoire.

Aucun droit et taxe autres que ceux envisagés, à l'alinéa précédent ne sont perçus par les autorités de l'Etat de résidence en ce qui concerne le navire naufragé ou échoué ou sa cargaison en dehors des droits et taxes de nature et de montant similaires qui seraient perçus dans des circonstances analogues sur des navires de l'Etat de résidence.

2) Lorsqu'un navire battant tout pavillon autre que celui de l'Etat de résidence fait naufrage, et que les objets faisant partie de ce navire ou de sa cargaison sont trouvés sur le rivage de l'Etat de résidence ou à proximité ou sont amenés dans un port de cet Etat, le chef de poste consulaire dont la circonscription duquel ces objets sont trouvés ou amenés, est autorisé à prendre en qualité de représentant du propriétaire de ces objets, les dispositions relatives à la conservation et à la destination de ces objets que le propriétaire lui-même aurait pu prendre conformément à la législation en la matière en vigueur dans l'Etat de résidence, sous réserve que les conditions ci-après soient remplies :

- a) les objets font partie d'un navire de l'Etat d'envoi ou appartiennent à des ressortissants de cet Etat,
- b) le propriétaire des objets, l'assureur ou le capitaine, lorsque la loi du pavillon l'y autorise n'est pas en mesure de prendre ces dispositions.

Art. 16. — Les dispositions de la présente convention ne s'appliquent ni aux navires de guerre, ni aux aéronefs militaires.

Art. 17. — 1) Sous réserve des lois et règlements de l'Etat de résidence, les fonctionnaires consulaires peuvent exercer les droits de contrôle et d'inspection prévus par les lois et règlements de l'Etat d'envoi sur les aéronefs immatriculés dans cet Etat, ainsi que sur leurs équipages. Ils peuvent également leur prêter assistance.

2) Lorsqu'un aéronef immatriculé dans l'Etat d'envoi subit un accident sur le territoire de l'Etat de résidence, les autorités compétentes de cet Etat en informent sans retard le poste consulaire le plus proche du lieu où l'accident s'est produit.

Art. 18. — Outre les fonctions énumérées dans la présente convention, les fonctionnaires consulaires sont autorisés à exercer toute autre fonction consulaire reconnue par l'Etat de résidence comme étant compatible avec leur qualité.

Les actes accomplis à l'occasion de l'exercice de ces fonctions consulaires peuvent donner lieu à la perception de droits et taxes prévus à cet égard par la législation de l'Etat d'envoi.

Titre IV

Immunités et privilèges

Art. 19. — L'Etat d'envoi à le droit d'acquérir et de posséder sur le territoire de l'Etat de résidence, en conformité des lois et règlements de ce dernier, tout immeuble nécessaire à l'établissement d'un poste consulaire ou à la résidence d'un fonctionnaire consulaire.

Art. 20. — 1) Les locaux consulaires, leur ameublement et les biens du poste consulaire ainsi que ses moyens de transport ne peuvent faire l'objet d'aucune forme de réquisition.

2) Lesdits locaux ne seront pas exempts d'expropriation pour cause de défense nationale ou d'utilité publique, conformément aux lois de l'Etat de résidence. Si l'expropriation est nécessaire à

de telles fins et dont le cas où l'Etat d'envoi est propriétaire de ces locaux, une indemnité prompte, adéquate et effective lui sera versé. Des dispositions seront prises par l'Etat de résidence pour faciliter à l'Etat d'envoi, propriétaire ou locataire des locaux, la réinstallation du poste et en tout état de cause éviter qu'il soit mis obstacle à l'exercice des fonctions consulaires.

Art. 21. — Les locaux consulaires et la résidence du chef de poste consulaire sont inviolables.

Il n'est pas permis aux agents de l'Etat de résidence d'y pénétrer, sauf avec le consentement exprès du chef de poste consulaire, de la personne désignée par lui ou du chef de la mission diplomatique de l'Etat d'envoi. En tout état de cause le consentement est présumé acquis en cas d'incendie ou autre sinistre exigeant des mesures de protection immédiates.

Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, l'Etat de résidence à l'obligation spéciale de prendre toutes les mesures appropriées pour empêcher que les locaux consulaires et, lorsque les circonstances l'exigent la résidence des fonctionnaires consulaires ne soient envahis ou endommagés et pour empêcher que la paix du poste consulaire ne soit troublée et sa dignité amoindrie.

Art. 22. — Les fonctionnaires consulaires, chefs de poste peuvent placer sur la clôture extérieure de l'immeuble consulaire, ainsi que sur leur résidence, un écusson aux armes de l'Etat d'envoi portant une inscription qui désigne en langue arabe le poste consulaire.

Ils peuvent également arborer le drapeau de l'Etat d'envoi sur l'édifice consulaire et sur la résidence du chef de poste consulaire.

Les chefs de poste consulaire peuvent en outre, dans l'exercice de leurs fonctions, arborer le pavillon de l'Etat d'envoi sur les moyens de transport qu'ils utilisent à cet effet.

Chacune des parties contractantes assure le respect et la protection des drapeaux, écussons et pavillons de l'Etat d'envoi.

Art. 23. — Les archives et tous les autres documents et registres du poste consulaire sont en tout temps et en tout lieu inviolables et les autorités de l'Etat de résidence ne peuvent, sous aucun prétexte, les examiner.

Art. 24. — Sous réserve des lois et règlements de l'Etat de résidence relatifs aux zones dont l'accès est interdit ou réglementé pour des raisons de sécurité nationale, les membres du poste consulaire sont autorisés à circuler librement dans les limites de la circonscription consulaire pour l'exercice de leurs fonctions.

Art. 25. — 1) L'Etat de résidence accorde et protège la liberté de communication du poste consulaire pour toutes fins officielles. En communiquant avec le gouvernement, les missions diplomatiques et les autres postes consulaires de l'Etat d'envoi, où qu'ils se trouvent, le poste consulaire peut employer, tous les moyens de communication appropriés, y compris les courriers diplomatiques ou consulaires, la valise diplomatique ou consulaire et les messages en code ou en chiffre.

Toutefois, le poste consulaire ne peut installer et utiliser un poste émetteur de radio qu'avec l'assentiment de l'Etat de résidence.

2) La correspondance officielle du poste consulaire est inviolable.

3) La valise consulaire ne doit être ni ouverte, ni retenue. Toutefois, si les autorités compétentes de l'Etat de résidence ont de sérieux motifs de croire que la valise contient d'autres objets que la correspondance, les documents et les objets visés au paragraphe 4 du présent article, elles peuvent demander que la valise soit ouverte en leur présence par un représentant autorisé de l'Etat d'envoi. Si les autorités dudit Etat opposent un refus à la demande, la valise est renvoyée à son lieu d'origine.

4) Les colis constituant la valise consulaire doivent porter des marques extérieures visibles de leur caractère et ne peuvent contenir que la correspondance officielle, ainsi que les documents ou objets destinés exclusivement à un usage officiel.

5) Le courrier consulaire doit être porteur d'un document officiel attestant sa qualité et précisant le nombre de colis constituant la valise consulaire. A moins que l'Etat de résidence n'y consente, le courrier consulaire ne doit être ni un ressortissant de l'Etat de résidence ni, sauf s'il est ressortissant de l'Etat d'envoi, un résident permanent de l'Etat de résidence.

Dans l'exercice de ses fonctions, ce courrier est protégé par l'Etat de résidence. Il jouit de l'inviolabilité de sa personne et ne peut être soumis à aucune forme d'arrestation ou de détention.

6) L'Etat d'envoi, ses missions diplomatiques et ses postes consulaires peuvent désigner des courriers consulaires ad-hoc. Dans ce cas, les dispositions du paragraphe 5 du présent article sont également applicables, sous réserve que les immunités qui y sont mentionnées cesseront de s'appliquer dès que le courrier aura remis au destinataire la valise consulaire dont il a la charge.

7) La valise consulaire peut être confiée au commandant d'un navire ou d'un aéronef commercial qui doit arriver à un point d'entrée autorisé. Ce commandant doit être porteur d'un document officiel indiquant le nombre de colis constituant la valise, mais il n'est pas considéré comme un courrier consulaire. A la suite d'un arrangement avec les autorités locales compétentes, le poste consulaire peut envoyer un de ses membres prendre, directement et librement possession de la valise des mains du commandant du navire ou de l'aéronef.

Art. 26. — 1) Le poste consulaire peut percevoir sur le territoire de l'Etat de résidence les droits et taxes que les lois et règlements de l'Etat d'envoi prévoient pour les actes consulaires.

2) Les sommes perçues au titre des droits et taxes prévus au paragraphe 1^{er} du présent article et les reçus y afférents sont exempts de tous impôts et taxes dans l'Etat de résidence.

Art. 27. — L'Etat de résidence traite les fonctionnaires consulaires avec le respect qui leur est dû et prend toutes mesures appropriées pour empêcher toute atteinte à leur personne, leur liberté ou leur dignité.

Art. 28. — 1) Les fonctionnaires consulaires ne peuvent être mis en état d'arrestation ou de détention préventive qu'en cas d'infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins cinq années d'après la législation de l'Etat de résidence et à la suite d'une décision de l'autorité judiciaire compétente.

2) A l'exception du cas prévu au paragraphe 1^{er} du présent article, les fonctionnaires consulaires ne peuvent pas être incarcérés ni soumis à aucune autre forme de limitation de leur liberté personnelle, sauf en exécution d'une décision judiciaire définitive.

3) Lorsqu'une procédure pénale est engagée contre un fonctionnaire consulaire, celui-ci est tenu de se présenter devant les autorités compétentes. Toutefois, la procédure doit être conduite avec les égards qui sont dus au fonctionnaire consulaire en raison de sa position officielle, et, à l'exception du cas prévu au paragraphe 1^{er} du présent article, de manière à gêner le moins possible l'exercice des fonctions consulaires. Lorsque, dans les circonstances mentionnées au paragraphe 1^{er} du présent article, il est devenu nécessaire de mettre un fonctionnaire consulaire en état de détention préventive, la procédure dirigée contre lui doit être ouverte dans le délai le plus bref.

4) En cas d'arrestation ou de détention engagées contre lui, l'Etat de résidence en informe immédiatement la mission diplomatique ou le poste consulaire dont il relève.

Art. 29. — 1) Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires ne sont pas justiciables des autorités judiciaires et administratives de l'Etat de résidence pour les actes accomplis dans l'exercice des fonctions consulaires.

2) Toutefois, les dispositions du paragraphe 1^{er} du présent article ne s'appliquant pas en cas d'action civile :

a) résultant de la conclusion d'un contrat passé par un fonctionnaire consulaire ou un employé consulaire qu'il n'a pas conclu expressément ou implicitement en tant que mandataire de l'Etat d'envoi,

b) intenté par un tiers contre un fonctionnaire consulaire ou un employé consulaire pour un dommage résultant d'un accident causé dans l'Etat de résidence par un véhicule, un navire ou un aéronef.

Art. 30. — 1) Les membres d'un poste consulaire peuvent être appelés à répondre comme témoins au cours de procédures judiciaires et administratives. Les employés consulaires et les membres du personnel de service ne doivent pas refuser de répondre comme témoins, si ce n'est dans les cas mentionnés au paragraphe 3 du présent article. Si un fonctionnaire consulaire refuse de témoigner, aucune mesure coercitive ou autre sanction ne peut lui être appliquée.

2) L'autorité qui requiert le témoignage doit éviter de gêner un fonctionnaire consulaire dans l'accomplissement de ses fonctions. Elle peut recueillir son témoignage à sa résidence ou au poste consulaire, ou accepter une déclaration écrite de sa part, toutes les fois que cela est possible.

3) Les membres d'un poste consulaire ne sont pas tenus de déposer sur des faits ayant trait à l'exercice de leurs fonctions et de produire la correspondance et les documents officiels y relatifs. Ils ont également le droit de refuser de témoigner en tant qu'experts sur le droit national de l'Etat d'envoi.

Art. 31. — 1) L'Etat d'envoi peut renoncer à l'égard d'un membre du poste consulaire aux privilèges et immunités prévus à la présente convention.

2) La renonciation doit toujours être expresse et communiquée par écrit à l'Etat de résidence.

3) Si un fonctionnaire consulaire ou un employé consulaire dans une matière où il bénéficierait de l'immunité de juridiction en vertu de l'article 29, engage une procédure, il n'est pas recevable à invoquer l'immunité de juridiction, à l'égard de toute demande reconventionnelle directement liée à la demande principale.

4) La renonciation à l'immunité de juridiction pour une action civile ou administrative n'est pas censée impliquer la renonciation à l'immunité quant aux mesures d'exécution du jugement pour lesquelles une renonciation distincte est nécessaire.

Art. 32. — 1) Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires ainsi que les membres de leur famille sont exempts de toutes les obligations prévues par les lois et règlements de l'Etat de résidence en matière d'immatriculation des étrangers et de permis de séjour.

2) Toutefois, les dispositions du paragraphe 1^{er} du présent article ne s'appliquent ni à l'employé consulaire qui n'est pas un employé permanent de l'Etat d'envoi ou qui exerce une activité privée de caractère lucratif dans l'Etat de résidence, ni à un membre de sa famille.

Art. 33. — 1) Les membres du poste consulaire sont, en ce qui concerne les services rendus à l'Etat d'envoi, exempts des obligations que les lois et règlements de l'Etat de résidence imposent pour l'emploi de la main-d'oeuvre, notamment celles concernant le permis de travail.

2) Les membres du personnel privé des fonctionnaires consulaires et employés consulaires, s'ils n'exercent aucune autre occupation privée de caractère lucratif dans l'Etat de résidence, sont exempts des obligations visées au paragraphe 1^{er} du présent article.

Art. 34. — 1) Sous réserve de dispositions du paragraphe 3 du présent article, les membres du poste consulaire pour ce qui est des services qu'ils rendent à l'Etat d'envoi, et les membres de leur famille sont exemptés des dispositions de lois et règlements en matière de sécurité sociale en vigueur dans l'Etat de résidence.

2) L'exemption prévue au paragraphe 1^{er} du présent article s'applique également aux membres du personnel privé qui sont au service exclusif des membres du poste consulaire, à condition :

a) qu'ils ne soient pas ressortissants de l'Etat de résidence ou n'y aient pas leur résidence permanente,

b) qu'ils soient soumis aux dispositions des lois et règlements en matière de sécurité sociale qui sont en vigueur dans l'Etat d'envoi ou dans un Etat tiers.

3) Les membres du poste consulaire qui ont à leur service des personnes auxquelles l'exemption prévue au paragraphe 2 du présent article ne s'applique pas, doivent observer les obligations que les lois et règlements en matière de sécurité sociale de l'Etat de résidence imposent à l'employeur.

4) L'exemption prévue aux paragraphes 1^{er} et 2 du présent article n'exclut pas la participation volontaire au régime de sécurité sociale de l'Etat de résidence, pour autant qu'elle est admise par cet Etat.

Art. 35. — 1) Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires, ainsi que les membres de leur famille sont exempts de tous impôts et taxes, personnels ou réels, nationaux et communaux, à l'exception :

a) des impôts indirects d'une nature telle qu'ils sont normalement incorporés dans le prix des marchandises ou des services,

b) des impôts et taxes sur les biens immeubles privés situés sur le territoire de l'Etat de résidence,

c) des droits de succession et de mutation perçus par l'Etat de résidence sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 37,

d) des impôts et taxes perçus en rémunération de services particuliers rendus,

e) des impôts et taxes sur les revenus privés y compris les gains en capital, qui ont leur source dans l'Etat de résidence et des impôts sur le capital prélevés sur les investissements effectués dans les entreprises commerciales ou financières situées dans l'Etat de résidence,

f) des droits d'enregistrement, de greffe, d'hypothèque et de timbre.

2) Les membres du personnel de service sont exempts des impôts et taxes sur les salaires qu'ils reçoivent de l'Etat d'envoi du fait de leurs services.

3) Les membres du poste consulaire qui emploient des personnes dont les traitements ou salaires sont soumis à l'impôt sur le revenu dans l'Etat de résidence doivent respecter les obligations que les lois et règlements dudit Etat imposent aux employeurs en matière de perception de l'impôt sur le revenu.

Art. 36. — 1) Conformément à ses lois et règlements l'Etat de résidence autorise l'entrée et accorde l'exemption de tous droits de douane, taxes et autres redevances connexes, autres que frais d'entrepôt, de transport et frais afférents à des services analogues pour :

a) les objets destinés à l'usage officiel du poste consulaire,

b) les objets destinés à l'usage personnel du fonctionnaire consulaire et des membres de sa famille, y compris les effets destinés à son établissement. Les articles de consommation ne doivent pas dépasser les quantités nécessaires pour leur utilisation directe par les intéressés.

2) Les employés consulaires bénéficient des privilèges et exemptions prévus à l'alinéa b du paragraphe 1^{er} du présent article pour ce qui est des objets importés lors de leur première installation.

3) Les bagages personnels accompagnés des fonctionnaires consulaires et des membres de leur famille sont exemptés de la visite douanière. Ils ne peuvent être soumis à la visite que s'il y a de sérieuses raisons de supposer qu'ils contiennent des objets autres que ceux mentionnés à l'alinéa b du paragraphe 1^{er} du présent article ou des objets dont l'importation ou l'exportation est interdite par les lois et règlements de quarantaine. Cette visite ne peut avoir lieu qu'en présence du fonctionnaire consulaire ou du membre de sa famille intéressé.

Art. 37. — En cas de décès d'un membre du poste consulaire ou d'un membre de sa famille, l'Etat de résidence est tenu :

1) De permettre l'exportation des biens meubles du défunt, à l'exception de ceux qui ont été acquis dans l'Etat de résidence et qui sont l'objet d'une prohibition d'exportation au moment du décès.

2) De ne pas prélever de droits nationaux, régionaux ou communaux de succession ni de mutation sur des biens meubles dont la présence dans l'Etat de résidence était due uniquement à la présence dans cet Etat du défunt en tant que membre du poste consulaire ou membre de la famille d'un membre du poste consulaire.

Art. 38. — Les fonctionnaires consulaires ont droit en leur qualité d'agents officiels de l'Etat d'envoi à une protection appropriée et à des égards particuliers de la part de tous les fonctionnaires de l'Etat de résidence.

Art. 39. — Sans préjudice de leur privilèges et immunités, toutes les personnes qui bénéficient de ces privilèges et immunités ont le devoir de respecter les lois et règlements de l'Etat de résidence, notamment les règlements à la circulation.

Elles ont également le devoir de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures de cet Etat.

Art. 40. — Les membres du poste consulaire doivent se conformer à toutes les obligations imposées par les lois et règlements de l'Etat de résidence en matière d'assurance de responsabilité civile pour l'utilisation de tout moyen de transport.

Art. 41. — Exception faite des fonctionnaires consulaires, les autres membres d'un poste consulaire qui sont ressortissants de l'Etat de résidence ou d'un Etat tiers, ou résidents permanents de l'Etat de résidence ou y exerçant une activité privée à caractère lucratif et les membres de leur famille, ne bénéficient pas des facilités, privilèges et immunités prévus au présent titre.

Les membres de la famille d'un membre du poste consulaire qui sont eux-mêmes ressortissants de l'Etat de résidence ou d'un Etat tiers, ou résidents permanents de l'Etat de résidence, ne bénéficient pas non plus des facilités, privilèges et immunités prévus au présent titre. Toutefois, l'Etat de résidence doit exercer sa juridiction sur ces personnes de façon à ne pas entraver l'exercice des fonctions du poste consulaire.

Titre V

Dispositions finales

Art. 42. — La présente convention est applicable à l'ensemble du territoire de chacune des parties contractantes.

Art. 43. — Les différends entre les deux Etats relatifs à l'application ou à l'interprétation de la présente convention seront réglés par la voie diplomatique.

Art. 44. — La présente convention sera approuvée conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur dans chacun des deux pays.

Elle entrera en vigueur le 1^{er} jour du 2^{ème} mois suivant l'échange des instruments de ratification qui aura lieu à Tunis. Elle demeurera en vigueur pour une période illimitée.

Chacune des parties contractantes pourra à tout moment la dénoncer et cette dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de sa notification par l'autre Etat.

En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention et l'ont revêtue de leur sceaux.

Fait à Alger, le 24 avril 1983

en deux exemplaires originaux en langue arabe

MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE

NOMINATIONS

Par décret n° 85-1115 du 16 septembre 1985 :

Le colonel Abdelhamid Fehri est chargé des fonctions de chef d'Etat major de l'armée de l'air au ministère de la défense

nationale en remplacement du colonel Touhami Machta appelé à d'autres fonctions.

Par décret n° 85-1116 du 16 septembre 1985 :

Le colonel Abdelhamid Fehri est nommé général de brigade.

MINISTRE DE L'ECONOMIE NATIONALE

NORME TUNISIENNE

Arrêté du ministre de l'économie nationale du 29 août 1985, portant homologation de la norme tunisienne relative à l'emploi des unités SI, de leurs multiples et de certaines autres unités.

Le ministre de l'économie nationale ;

Vu le décret du 10 octobre 1919, sur la répression des fraudes ;

Vu la loi n° 70-26 du 19 mai 1970, relative aux modalités de fixation des prix et à la répression de infractions en matière économique ;

Vu la loi n° 82-66 du 6 août 1982, relative à la normalisation et à la qualité et notamment les articles 2, 9 et 10 ;

Vu le décret n° 83-724 du 4 août 1983, fixant les catégories de normes et les modalités de leur élaboration et de leur diffusion ;

Vu les résultats de l'enquête publique relative à la norme objet du présent arrêté, annoncée au bulletin officiel de l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle ;

Vu le rapport du président directeur général de l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle.

Arrête :

Article premier. — Est homologuée la norme NT 35.15 (1983) intitulée : unités SI, recommandation pour l'emploi de leurs multiples et de certaines autres unités.

Art. 2. — La norme visée à l'article premier est d'application obligatoire pour les producteurs, les commerçants, les importateurs, les exportateurs et les services publics.

Sous réserve des dérogations prévues par l'article 16 de la loi n° 82-66 du 6 août 1982 susvisée, la référence à la norme homologuée ou la mention explicite de son application est obligatoire dans les clauses, spécifications et cahiers des charges des marchés passés par l'Etat, les conseils de gouvernorats, les communes, les établissements publics et les entreprises publiques.

Art. 3. — La norme prévue à l'article premier prend effet un mois après la publication du présent arrêté au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Art. 4. — Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées, poursuivies et réprimées conformément à la législation en vigueur en matière de répression des fraudes.

Art. 5. — Le présent arrêté sera publié dans la partie officielle du bulletin officiel de l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle.

VU

Le Premier ministre,
ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI

Tunis, le 29 août 1985

Le ministre de l'économie nationale
RACHID SFAR

NOMINATION

Par arrêté des ministres de l'économie nationale et des finances du 29 août 1985 :

Madame Kmar Saffen, est nommée membre du bureau du groupement des industries de conserves alimentaires pour une période de 2 ans en remplacement de monsieur Ahmed Rafik Ben Brahim.

MINISTERE DU PLAN

TRANSFERT

Décret n° 85-1113 du 14 septembre 1985, portant transfert de la direction générale de l'aménagement du territoire au ministère du plan.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne ;

Vu le décret n° 70-22 du 19 janvier 1970, fixant les attributions des secrétaires d'Etat au plan ;

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement ;

Vu le décret n° 75-397 du 30 mai 1975, relatif à l'organisation du ministère de l'équipement, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu le décret n° 84-1046 du 10 septembre 1984, fixant l'organisation du ministère du plan ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrétons :

Article premier. — La direction générale de l'aménagement du territoire est transférée au ministère du plan et le ministre du plan

exerce les attributions relatives à l'aménagement du territoire.

Art. 2. — Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées.

Art. 3. — Les ministres du plan et de l'équipement et de l'habitat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait au palais de Skanès, le 14 septembre 1985

Le Président de la République tunisienne
HABIB BOURGUIBA

NOMINATION

Par décret n° 85-1114 du 14 septembre 1985 :

Madame Najet Khantouche, conseiller des services publics, est chargée des fonctions de commissaire au développement régional.

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT

PLAN D'AMENAGEMENT

Arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 29 août 1985, déterminant une zone requérant l'établissement d'un programme d'aménagement dans la localité d'El Akhouat (gouvernorat de Siliana).

Le ministre de l'équipement et de l'habitat ;

Vu la loi n° 76-34 du 4 février 1976 relative aux autorisations de construire ;

Vu la loi n° 79-43 du 15 août 1979 portant approbation du code de l'urbanisme et notamment l'article 7 de ce code ;

Vu l'avis du conseil du gouvernorat de Siliana en date du 29 février 1984.

Arrête :

Article unique. — Un programme d'aménagement sera établi dans la zone comprenant la localité d'El Akhouat et délimitée par le quadrilatère dont les sommets A - B - C - D sont définis comme suit :

A	X : 40 30 71 Y : 7 67 00
B	X : 40 30 71 Y : 7 70 69
C	X : 40 27 71 Y : 7 70 69
D	X : 40 27 71 Y : 7 67 00

Tunis, le 29 août 1985

Le ministre de l'équipement et de l'habitat
MOHAMED SAYAH

VU

Le Premier ministre,
ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI

MINISTÈRE DES AFFAIRES CULTURELLES

PENSION

Décret n° 85-1107 du 29 août 1985, portant fixation de la rémunération soumise à retenue pour pension pour le personnel contractuel de l'ensemble national des arts populaires relevant du ministère des affaires culturelles.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne ;

Vu la loi n° 59-18 du 5 février 1959, fixant le régime des pensions civiles et militaires de retraite et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu la loi n° 83-42 du 12 avril 1983, portant affiliation des agents contractuels des cadres statutaires de la troupe nationale des arts populaires à la caisse nationale des retraites et de prévoyance sociale ;

Vu le décret n° 76-576 du 28 juin 1976, portant fixation du statut particulier des agents contractuels de l'ensemble national des arts populaires relevant du ministère des affaires culturelles ;

Vu le décret n° 76-577 du 28 juin 1976, relatif au classement hiérarchique et à la rémunération des agents contractuels de l'ensemble national des arts populaires relevant du ministère des affaires culturelles ;

Sur proposition du ministre des affaires culturelles ;

Vu l'avis du ministre des finances ;

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrétons :

Article premier. — Les rémunérations indiciaires fictives soumises à retenue pour pension des agents contractuels de l'ensemble national des arts populaires sont fixées par référence aux indices qui définissent la rémunération soumise à retenue pour pension des personnels fonctionnaires de l'Etat, conformément au tableau ci-après :

Emploi	Echelons	Rémunération annuel (Dinars)	Indice de référence servant à déterminer le traitement de base soumis à retenue
Administrateur	10 ^{ème} échelon	2.527.050	675
	9 ^{ème} échelon	2.432.550	650
	8 ^{ème} échelon	2.338.050	625
	7 ^{ème} échelon	2.243.550	600
	6 ^{ème} échelon	2.158.050	575
	5 ^{ème} échelon	2.072.550	550
	4 ^{ème} échelon	1.987.050	525
	3 ^{ème} échelon	1.884.450	495
	2 ^{ème} échelon	1.781.850	465
	1 ^{er} échelon	1.679.250	435
Régisseur	11 ^{ème} échelon	2.158.050	575
	10 ^{ème} échelon	2.072.550	550
	9 ^{ème} échelon	1.987.050	525
	8 ^{ème} échelon	1.901.550	500
	7 ^{ème} échelon	1.816.050	475
	6 ^{ème} échelon	1.730.550	450
	5 ^{ème} échelon	1.645.050	425
	4 ^{ème} échelon	1.559.550	400
	3 ^{ème} échelon	1.492.050	375
	2 ^{ème} échelon	1.424.550	350
	1 ^{er} échelon	1.289.550	300
Habilleuse principale	11 ^{ème} échelon	2.158.050	575
	10 ^{ème} échelon	2.072.550	550
	9 ^{ème} échelon	1.987.050	525
	8 ^{ème} échelon	1.901.550	500
	7 ^{ème} échelon	1.816.050	475
	6 ^{ème} échelon	1.730.550	450
	5 ^{ème} échelon	1.645.050	425
	4 ^{ème} échelon	1.559.550	400
	3 ^{ème} échelon	1.492.050	375
	2 ^{ème} échelon	1.424.550	350
	1 ^{er} échelon	1.289.550	300
Habilleuse	13 ^{ème} échelon	1.730.550	450
	12 ^{ème} échelon	1.645.050	425
	11 ^{ème} échelon	1.559.550	400
	10 ^{ème} échelon	1.505.550	380
	9 ^{ème} échelon	1.451.550	360

Emploi	Echelons	Rémunération annuel (Dinars)	Indice de référence servant à déterminer le traitement de base soumis à retenue
	8 ^{ème} échelon	3.97.550	340
	7 ^{ème} échelon	1.343.550	320
	6 ^{ème} échelon	1.289.550	300
	5 ^{ème} échelon	1.235.550	280
	4 ^{ème} échelon	1.181.550	260
	3 ^{ème} échelon	1.127.550	240
	2 ^{ème} échelon	1.073.550	220
	1 ^{er} échelon	1.019.550	200
Maître de ballet	12 ^{ème} échelon	2.243.550	600
	11 ^{ème} échelon	2.158.050	575
	10 ^{ème} échelon	2.072.550	550
	9 ^{ème} échelon	1.987.050	525
	8 ^{ème} échelon	1.901.550	500
	7 ^{ème} échelon	1.816.050	475
	6 ^{ème} échelon	1.730.550	450
	5 ^{ème} échelon	1.645.050	425
	4 ^{ème} échelon	1.559.550	400
	3 ^{ème} échelon	1.492.050	375
	2 ^{ème} échelon	1.424.550	350
	1 ^{er} échelon	1.289.550	300
Maître de ballet adjoint	11 ^{ème} échelon	2.158.050	575
	10 ^{ème} échelon	2.072.550	550
	9 ^{ème} échelon	1.987.050	525
	8 ^{ème} échelon	1.901.550	500
	7 ^{ème} échelon	1.816.050	475
	6 ^{ème} échelon	1.730.550	450
	5 ^{ème} échelon	1.645.050	425
	4 ^{ème} échelon	1.559.550	400
	3 ^{ème} échelon	1.492.050	375
	2 ^{ème} échelon	1.424.550	350
	1 ^{er} échelon	1.289.550	300
Chef d'orchestre	11 ^{ème} échelon	2.158.050	575
	10 ^{ème} échelon	2.072.550	550
	9 ^{ème} échelon	1.987.050	525
	8 ^{ème} échelon	1.901.550	500
	7 ^{ème} échelon	1.816.050	475
	6 ^{ème} échelon	1.730.550	450
	5 ^{ème} échelon	1.645.050	425
	4 ^{ème} échelon	1.559.550	400
	3 ^{ème} échelon	1.492.050	375
	2 ^{ème} échelon	1.424.550	350
	1 ^{er} échelon	1.289.550	300
Chef chorale	11 ^{ème} échelon	2.158.050	575
	10 ^{ème} échelon	2.072.550	550
	9 ^{ème} échelon	1.987.050	525
	8 ^{ème} échelon	1.901.550	500
	7 ^{ème} échelon	1.816.050	475
	6 ^{ème} échelon	1.730.550	450
	5 ^{ème} échelon	1.645.050	425
	4 ^{ème} échelon	1.559.550	400
	3 ^{ème} échelon	1.492.050	375
	2 ^{ème} échelon	1.424.550	350
	1 ^{er} échelon	1.289.550	300
Musiciens choristes et danseurs : (1 ^{ère} catégorie)	12 ^{ème} échelon	2.072.550	550
	11 ^{ème} échelon	1.969.950	520
	10 ^{ème} échelon	1.867.350	490
	9 ^{ème} échelon	1.764.750	460

Emploi	Echelons	Rémunération annuel (Dinars)	Indice de référence servant à déterminer le traitement de base soumis à retenue
	8 ^{ème} échelon	1.662.150	430
	7 ^{ème} échelon	1.559.550	400
	6 ^{ème} échelon	1.492.050	375
	5 ^{ème} échelon	1.424.550	350
	4 ^{ème} échelon	1.357.050	325
	3 ^{ème} échelon	1.289.550	300
	2 ^{ème} échelon	1.222.050	275
	1 ^{er} échelon	1.154.550	250
Musiciens, choristes et danseurs : (2 ^{ème} catégorie)	13 ^{ème} échelon	1.730.550	450
	12 ^{ème} échelon	1.645.050	425
	11 ^{ème} échelon	1.559.550	400
	10 ^{ème} échelon	1.505.550	380
	9 ^{ème} échelon	1.451.550	360
	8 ^{ème} échelon	1.397.550	340
	7 ^{ème} échelon	1.343.550	320
	6 ^{ème} échelon	1.298.550	300
	5 ^{ème} échelon	1.235.550	280
	4 ^{ème} échelon	1.181.550	260
	3 ^{ème} échelon	1.127.550	240
Musiciens, choristes et danseurs stagiaires	2 ^{ème} échelon	1.073.550	220
	1 ^{er} échelon	1.019.550	200
	1 ^{ère} année	811.650	123
	2 ^{ème} année	930.450	127

Art. 2. — Les ministres des finances et des affaires culturelles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 29 août 1985
P./Le Président de la République tunisienne
et par délégation
Le Premier ministre, ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI

MINISTERE DE L'INFORMATION

COMMISSION

Arrête :

Arrêté du ministre de l'information du 7 août 1985 portant institution d'une commission de congés de maladie ordinaire au ministère de l'information (Radiodiffusion télévision tunisienne).

Le ministre de l'information;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 85-265 du 15 février 1985 fixant à la composition et le fonctionnement des commissions médicales des congés de maladie ordinaire;

Article premier. — Il est institué au ministère de l'information une commission des congés de maladie ordinaire à Tunis habilitée à donner son avis sur les congés de maladie ordinaire prévus par l'article 2 du décret n° 85-265 du 15 février 1985 sus-visé et concernant les fonctionnaires, ouvriers et agents temporaires exerçant à la radiodiffusion télévision tunisienne.

Cette commission est composée ainsi qu'il suit :

Grades ou catégories	Représentant du ministre	Corps médical	Représentant du personnel
Administrateur général, administrateur en chef, administrateur conseiller, journaliste principal, ingénieur général, ingénieur en chef, ingénieur principal	Administrateur général ou grade équivalent	Un médecin	Un représentant du personnel à la commission administrative paritaire compétente

Grades ou catégories	Représentant du ministre	Corps médical	Représentant du personnel
Administrateur, attaché d'administration, attaché de direction, agent temporaire catégorie A2 et A3, ingénieur divisionnaire, ingénieur des travaux, ingénieur adjoint, directeur de la photographie, réalisateur TV Cat. «A» et «B», journaliste-reporter, opérateur de prise de vues, chef monteur, journaliste caméraman, monteur, décorateur, premier assistant, réalisateur, 1er secrétaire de réalisation, présentateur-animateur, metteur en ondes, speaker, musicien, choriste et acteur de 1ère et 2ème catégorie.	Administrateur ou grade équivalent	Médecin	Un représentant du personnel à la commission administrative paritaire compétente
Secrétaire d'administration, secrétaire de direction, commis d'administration, dactylographe, agent temporaire cat. «B» et «C», assistant de production, assistant-caméraman, assistant monteur, assistant-décorateur, illustrateur sonore, coiffeur, maquilleur, 2ème assistant réalisateur, 2ème secrétaire de réalisation, musicien, choriste et acteur de 3ème catégorie, adjoint technique, agent technique.	Administrateur ou grade équivalent	Médecin	Idem
Dactylographe adjoint, hajib, agent temporaire cat. «D»...	Administrateur ou grade équivalent	Médecin	Idem
Ouvriers des catégories I, II et III.	Administrateur ou grade équivalent	Un médecin	Idem
Ouvriers des catégories IV, V, VI, et VII.	Administrateur ou grade équivalent	Médecin	Idem
Ouvriers des catégories VIII, IX et X...	Administrateur ou grade équivalent	Un médecin	Idem

VU
Le Premier ministre,
ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI

Tunis, le 7 août 1985
Le ministre de l'information
ABDERRAZAK KEFI

MINISTRE DE L'AGRICULTURE

PERIMETRE DE SAUVEGARDE

Décret n° 85-1108 du 29 août 1985 portant création d'un périmètre de sauvegarde des ressources en eau dans l'île de Djerba (Gouvernorat de Médenine).

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne;

Vu la loi n° 75-16 du 31 mars 1975 portant promulgation du code des eaux et notamment les articles 15 et 156 à 160;

Vu le décret n° 78-557 du 24 mai 1978 fixant la composition et le fonctionnement de la commission du domaine public hydraulique;

Vu l'avis de la commission du domaine public hydraulique en date du 29 avril 1985;

Vu l'avis des ministres de la justice, de l'intérieur et de l'agriculture;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décrétons :

Article premier. — il est créé dans l'île de Djerba (Gouvernorat de Médenine) un périmètre de sauvegarde des ressources en eau dont les limites sont figurées en liseré rouge sur l'assemblage des cartes de Houmt Souk n° 76, Ras Taguermess n° 77, Adjim n° 84 et Sidi Chemmakh n° 85 à l'échelle 1/100.000e ci-annexé et sont fixés comme suit :

— Au nord, par le tronçon est de la côte septentrionale de l'île de Djerba allant de Bordj El Kébir (Houmt Souk) à Rass Rmel puis passant par Si El Hachani, Si Bakkour, Tobkrana jusqu'à Rass Taguermess.

A l'est par la côte orientale de l'île de Djerba allant des Rass Taguermess, Lalla Hadria, si Garouz et Arhir puis la route M.C. de Arhir à El Kantara.

— Au Sud, par la route en terre reliant El Kantara à Adjim en passant par Guellala.

— A l'Ouest, par la route M.C. n° 116 reliant Adjim et Houmt Souk.

Art. 2. — A l'intérieur dudit périmètre toute réalisation de travaux tels que recherche ou exploitation nouvelle de nappes souterraines phréatiques, recherche d'eau, création de point d'eau, approfondissement et équipement à l'exclusion des travaux de réfection ou d'exploitation des ouvrages existants — sont soumis à une autorisation préalable du ministre de l'agriculture.

Les travaux ainsi autorisés seront soumis au contrôle des agents habilités du ministère de l'agriculture.

Art. 3. — Les agents dûment assermentés du ministère de l'agriculture chargés de relever toutes infractions contraires à l'application du présent décret peuvent requérir les agents de la force publique en vue de procéder aux constatations nécessaires.

Art. 4. — Toutes infractions aux dispositions du présent décret seront poursuivies et réprimées conformément aux dispositions des articles 156, 157, 158, 159 et 160 du code des eaux.

Art. 5. — En aucun cas il ne pourra être réclamé d'indemnité en raison de l'exécution du présent décret.

Art. 6. — Les ministres de la justice, de l'intérieur et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 29 août 1985
P/Le Président de la République tunisienne
et par délégation
Le Premier ministre
MOHAMED MZALI

PERIMETRE DE SAUVEGARDE

Décret n° 85-1109 du 29 août 1985 portant création d'un périmètre de sauvegarde des ressources en eau dans la région de la Nefzaoua (Gouvernorat de Kébili).

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne;

Vu la loi n° 75-16 du 31 mars 1975 portant promulgation du code des eaux et notamment les articles 15 et 156 à 160;

Vu le décret n° 78-557 du 24 mai 1978 fixant la composition et le fonctionnement de la commission du domaine public hydraulique;

Vu l'avis de la commission du domaine public hydraulique en date du 30 janvier 1985;

Vu les avis des ministères de la justice, de l'intérieur et de l'agriculture;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décrétons :

Article premier. — Il est créé dans la région de la Nefzaoui du gouvernorat de Kébili un périmètre de sauvegarde dont les limites sont figurées en liseré rouge sur l'assemblage des cartes de Tozeur n° 21, Kébili n° 2 Redjem Maâtoug n° 26 et Douz n° 27 à l'échelle 1/200.000 ci-annexé et sont comme suit :

— Limite est : Ligne de Foum-El Hassane au nord de la chaîne de Tébaga jusqu'à Zemlet Asf El Borni au sud en passant par le Erg El-Koudia;

— Limite Sud : Ligne partant de Zemlet Asf-Borni à l'Est jusqu'à Chott Bou Charèb à l'Ouest en passant par Djebel Berga Chott Hajria et Mergueb Alama;

— Limite Ouest : Ligne longeant la limite sud-est de Chott Djérid et partant de Chott Bou Charèb jusqu'à Tarfeit El-Hadjadj en passant par Bir Rehmet Messaouda, Darjine El-Ameur, Gettaya et Bir Ben Aich;

— Limite Nord : Ligne partant de Tarfeit El-Hadjadj et joignant Foum El-Hassane en passant par Menchia, Khanguet Mansoura et Khanguet El-Guettar.

Art. 2. — A l'intérieur dudit périmètre toute réalisation de travaux tels que recherche ou exploitation nouvelle de nappes souterraines, recherche d'eau création de points d'eau, approfondissement et équipement — à l'exclusion des travaux de réfection ou d'exploitation des ouvrages — sont soumis à une autorisation préalable du ministre de l'agriculture.

Les travaux ainsi autorisés seront soumis au contrôle des agents accrédités du ministère de l'agriculture.

Art. 3. — Les agents dûment assermentés du ministère de l'agriculture chargés de relever toutes infractions contraires à l'application du présent décret, peuvent requérir les agents de la force publique en vue de procéder aux constatations nécessaires.

Art. 4. — Les contraventions au présent décret seront poursuivies et réprimées suivant les dispositions des articles 156, 157, 158, 159 et 160 du code des eaux.

Art. 5. — En aucun cas il pourra être réclamé d'indemnité en raison de l'exécution du présent décret.

Art. 6. — Les ministres de la justice, de l'intérieur et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 29 août 1985

P/Le Président de la République tunisienne
et par délégation
Le Premier ministre, ministre de l'intérieur,
MOHAMED MZALI

TERRE COLLECTIVE

Décret n° 85-1110 du 7 septembre 1985 portant attribution d'une terre collective à titre privé.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne;

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 fixant le régime des terres collectives telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971 et notamment ses articles 6, 8, 9 et 16 et par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979;

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965 fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 sus-visée, tel qu'il a été complété par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981;

Vu le procès-verbal du conseil de gestion de la collectivité d'El Hannancha (Arth El Hannancha) de la délégation de Bir El Hafay, gouvernorat de Sidi Bouzid en date du 8 juin 1983 relatif à l'attribution de la propriété privative aux membres de la dite collectivité approuvé par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Sidi Bouzid le 24 mars 1984 et homologué par le ministre de l'agriculture le 17 octobre 1984;

Vu l'avis du ministre de l'agriculture;

Décrétons :

Article premier. — Le droit de jouissance individuelle ou familiale des membres de la collectivité d'El Hannancha (Arth El Hannancha) de la délégation de Bir El Hafay, gouvernorat de Sidi Bouzid est converti en droit de propriété privative conformément aux décisions prises par le conseil de gestion de la dite collectivité et consignées dans son procès-verbal en date du 8 juin 1983 tel qu'il a été approuvé par le conseil de tutelle régional de Sidi Bouzid le 24 mars 1984 et homologué par le ministre de l'agriculture le 17 octobre 1984.

Art. 2. — Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 7 septembre 1985

P/Le Président de la République tunisienne,
et par délégation
Le Premier ministre, ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI

Par arrêtés du ministre de l'agriculture du 7 septembre 1985 :

Sont nommés membres du conseil d'administration de l'office de développement de la Tunisie Centrale pour une durée de trois années à compter de la date de publication du présent arrêté :

Messieurs :

Habib Gharbi, représentant le ministère du plan;

Mohamed Lazhar Limam El Aloui, représentant le ministère des finances;

Taieb Bou Abid, représentant le ministère de l'économie nationale;

Abderraouf Chammari, représentant le ministère de l'équipement et de l'habitat (Equipement);

Slaheddine Malouche, représentant le ministère de l'équipement et de l'habitat (Habitat);

Hamdane Rahoui, représentant le ministère de l'agriculture;

Mohamed Khéreddine Khaled, représentant le ministère de la santé publique;

Abdelhafidh Chebbi, représentant le ministère des affaires sociales;

Le secrétaire général de gouvernorat, représentant le gouverneur de Kasserine;

Le secrétaire général du gouvernorat, représentant le gouverneur de Gafsa;

Le secrétaire général du gouverneur, représentant le gouverneur de Sidi Bouzid;

Le directeur du développement rural, représentant le gouverneur de Siliana;

Le secrétaire général du comité de coordination de Kasserine, représentant le parti socialiste destourien;

Abdesselem El Amri, représentant l'union nationale des agriculteurs;

Mohamed Habib El Khalfi, représentant les agriculteurs;

Mohamed El Khamès Saâdaoui, représentant les agriculteurs.

Le conseil d'administration du groupement d'intérêt hydraulique de Tozeur est composé comme suit :

Le gouverneur de Tozeur, président du groupement;

Le commissaire régional au développement agricole de Tozeur, secrétaire permanent du groupement;

Le receveur des finances de Tozeur, receveur des finances du groupement;

Le président de l'union régionale des agriculteurs de Tozeur, membre;

Le président-directeur général de l'office de mise en valeur des périmètres irrigués de Gafsa et Djérid, membre;

Le chef d'arrondissement du génie rural à Tozeur, membre;

Le chef d'arrondissement des ressources en eau à Tozeur, membre;

Le chef d'arrondissement des ressources en sol, à Tozeur, membre;

Le chef d'arrondissement de la production végétale à Tazeur, membre;

Le chef d'arrondissement des forêts à Tozeur, membre;

Le chef d'arrondissement des affaires foncières à Tazeur, membre;

Le chef d'arrondissement de l'assistance aux petits et moyens exploitants à Tozeur, membre;

Le médecin de la santé publique (Médecine préventive) membre.

MINISTRE DES TRANSPORTS ET DES COMMUNICATIONS

CIRCULATION ROUTIERE

Décret n° 85-1111 du 29 août 1985 modifiant et complétant le décret n° 78-1123 du 28 décembre 1978 relatif aux règles générales de la circulation routière.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne;

Vu le code de la route approuvé par la loi n° 78-41 du 6 juillet 1978 et notamment ses articles 2, 11, 14, 20, 21, 29, 34, 37 et 39;

Vu le décret n° 78-1122 du 28 décembre 1978, fixant les règles techniques d'équipement et d'aménagement des véhicules;

Vu le décret n° 78-1123 du 28 décembre 1978, relatif aux règles générales de la circulation routière;

Sur proposition du ministre des transports et des communications;

Vu l'avis des ministres de l'intérieur, de la défense nationale et de l'équipement et de l'habitat;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décrétons :

Article premier. — Les articles 7 et 9 du décret sus-visé n° 78-1123 du 28 décembre 1978 fixant les règles générales de la circulation routière sont modifiés et complétés comme suit :

Art. 7 (nouveau). — Il est interdit à tout conducteur de dépasser un véhicule sur rail à l'arrêt, pendant la montée ou la descente des voyageurs et du côté où elle s'effectue, sauf si ces voyageurs ont accès direct sur un refuge.

Il doit en outre redoubler de prudence et modérer sa vitesse pour longer un véhicule sur rail au point d'arrêt pourvu de refuge.

Le croisement des véhicules sur rail qui empruntent la chaussée peut se faire à gauche, s'il ne peut s'effectuer à droite en raison de l'exiguïté du passage ou de la présence d'un véhicule à l'arrêt ou en stationnement ou de tout autre obstacle fixe et à condition de ne pas gêner ou mettre en danger les usagers circulant en sens inverse.

Art. 9 (nouveau). — toute circulaire est interdite sur les voies ferrées établies en dehors de la chaussée.

Tout conducteur de véhicule ne peut s'engager sur un passage à niveau si l'encombrement de la circulaire est tel qu'il serait vraisemblablement immobilisé sur ce passage.

A l'approche des passages à niveau, visés à l'article 29 du code de la route sus-visé :

— tout conducteur de véhicule doit circuler à une allure modérée;

— lorsque les passages à niveau sont munis de barrières ou de demi-barrières, tout usager doit obéir aux recommandations du garde;

— sans préjudice de l'obligation d'obéir aux indications d'arrêt données par un signal lumineux ou un signal sonore, aucun usager de la route ne doit s'engager sur un passage à niveau dont les barrières ou demi-barrières sont en travers de la route ou en mouvement;

— si un passage à niveau n'est muni ni de barrières ni de

demi-barrières, aucun usager de la route ne doit s'y engager sans s'être assuré qu'il peut le faire en toute sécurité et qu'aucun véhicule sur rail n'approche.

Art. 2. — Les ministres de l'intérieur, de la défense nationale, de l'équipement et de l'habitat et des transports et des communications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 29 août 1985
P/Le Président de la République tunisienne,
et par délégation
Le Premier ministre, ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI

PERMIS DE CONDUIRE

Décret n° 85-1112 du 29 août 1985 fixant les catégories et les conditions de validité de délivrance et de renouvellement des permis de conduire.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne;

Vu le code de la route approuvé par la loi n° 78-41 du 6 juillet 1978 et notamment ses articles 81 et 82;

Vu le décret n° 78-1122 du 28 décembre 1978 fixant les règlements techniques d'équipement et d'aménagement des véhicules tel qu'il a été modifié et complété;

Vu le décret n° 78-1123 du 28 décembre 1978, relatif aux règles générales de la circulation;

Vu le décret n° 78-1124 du 28 décembre 1978, fixant les catégories et les conditions de validité, de délivrance et de renouvellement des permis de conduire;

Sur proposition du ministre des transports et des communications;

Vu l'avis des ministres de l'intérieur, de la santé publique et de l'équipement et de l'habitat;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décrétons :

A Article premier. — Les permis de conduire requis pour la conduite des véhicules visés à l'article 81 du code de la route sus-visée, sont établis et renouvelés dans les conditions définies ci-après :

Art. 2. — Les catégories de permis de conduire sont les suivantes :

Catégorie A1 est réservée aux :

— tricycles et quadricycles à moteur d'un poids à vide n'excédant pas 400 kgs pourvus d'un moteur thermique et dont la cylindrée n'excède pas 125 cm³;

— Voiturettes : Cyclomoteurs - plus de deux roues.

Catégorie A2 : Est réservée aux vélomoteurs avec ou sans side car, dont la cylindrée n'excède pas 125 cm³, et la vitesse de marche ne peut excéder 75 km/h, et ne répondant pas à la définition du cyclomoteur.

Catégorie A3 : Est réservée aux motocycles ou motocyclettes dont la cylindrée est supérieure à 125 cm³ et la vitesse de marche peut excéder 75 km/h.

Catégorie B : Véhicules automobiles ayant un poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) qui n'excède pas 3500 kg, effectués au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, ou affectés au transport de marchandises.

Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque n'entraînant pas le classement dans la catégorie E.

Catégorie C : Véhicules automobiles affectés au transport de marchandises ou de matériel :

— dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) est supérieur à 3500 kg et n'excède pas 19.000 kg pour les véhicules isolés.

— aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le P.T.A.C. n'excède pas 750 kg ou dont le poids total roulant autorisé (P.T.R.A.) n'excède pas 12.500 kg lorsqu'il s'agit d'un véhicule tracteur, d'un ensemble de véhicules ou d'un véhicule articulé.

Catégorie C1 : véhicules automobiles affectés au transport de marchandises ou de matériel :

Dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) est supérieur à 19.000 lorsqu'il s'agit d'un véhicule isolé; ou dont le poids total roulant autorisé (P.T.R.A.) est supérieur à 12.500 kg lorsqu'il s'agit d'un véhicule tracteur, d'un ensemble de véhicules ou d'un véhicule articulé.

Catégorie D : véhicules automobiles affectés au transport de personnes :

• dont le P.T.A.C. est supérieur à 3500 kg;

• ou transportant plus de 8 personnes, non compris le conducteur (les enfants de moins de dix ans, comptent pour une demi-personne lorsque leur nombre d'excède pas dix);

• ou comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises.

Catégorie G : Est réservée aux véhicules automobiles des catégories voitures de louages et taxis».

Catégorie F : véhicules relevant des catégories A1, A2, A3, ou B conduits par des infirmes et spécialement aménagés pour tenir comptes de leur infirmité.

Aux véhicules de la catégorie F peut être attelée une remorque n'entraînant pas le classement dans la catégorie E.

Catégorie H : Aux tracteurs agricoles tels que définis à l'article 59 du décret sus-visé n° 78-1122 du 28 décembre 1978.

Aux véhicules de la catégorie H peut être attelée une remorque.

Catégorie E : véhicules relevant des catégories B ou F attelés d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) excède 750 kg;

«Lorsque le poids total autorisé en charge de la remorque est supérieur au poids à vide du véhicule tracteur;

«Ou que le total des poids totaux autorisés en charge de l'ensemble (véhicule tracteur + remorque) est supérieur à 3500 kg.

Pour l'application des dispositions relatives aux catégories B et D, on entend par place assise, une place normalement destinée à un adulte.

Pour les véhicules qui en sont munis, le poids du ralentisseur dans la limite de 500 kg n'entre pas en ligne de compte pour la détermination du permis de conduire exigible pour la conduite de ces véhicules.

Art. 3. — Tout candidat au permis de l'une des catégories C, C1, D et G doit être titulaire au préalable du permis de conduire de la catégorie B pendant un an au moins.

Art. 4. — Les permis de conduire délivrés avant la parution du présent décret donnent à leurs titulaires le droit de conduire les véhicules des autres catégories dans les conditions suivantes :

Les permis de conduire de la catégorie	Sont considérés valables pour les catégories :
A.....	A1, A2, A3, tricycles et quadricycles dont la cylindrée est supérieure à 125 cm ³
A1.....	A1 et A2
B.....	A1 et H
C (délivré avant le 1er janvier 1979).....	A1 H C1 et E
C (délivré après le 1er janvier 1979).....	A1 et H
C + E (délivrés après le 1er janvier 1979).....	A1 H et C1
D.....	G

Les permis de conduire délivrés après la parution du présent décret donnent à leurs titulaires de droit de conduire les véhicules des autres catégories dans les conditions ci-après :

Les permis de conduire de la catégorie :	Sont valables pour la catégorie
A2.....	A1
A3.....	A1 et A2
C1.....	C
B.....	A1 + H
D.....	G

Ces équivalences sont portées sur les permis de conduire correspondants.

Toutefois les permis de conduire des modèles anciens demeurent valables pour la conduite des catégories de véhicules auxquelles ils se rapportent même si elles ne sont pas mentionnées sur ces titres.

Art. 5. — Les conducteurs des véhicules et appareils agricoles doivent être titulaires du permis B ou H prévus à l'article 2 ci-dessus.

Les conducteurs des matériels de travaux publics ou industriels et des engins spéciaux doivent être titulaires d'un permis de conduire d'une des catégories B, C, C1 ou D prévues à l'article 2 ci-dessus, compte tenu du P.T.A.C. ou du P.T.R.A. du véhicule concerné et d'une autorisation spéciale délivrée par le ministère de l'équipement dans les conditions définies par arrêté du ministre de l'équipement.

Art. 6. — L'indication du groupe sanguin, sur le permis de conduire est facultative.

Art. 7. — L'âge minimum des candidats aux différentes catégories de permis de conduire prévus à l'article 2 ci-dessus est fixé à :

- seize ans pour la catégorie A1
- dix sept ans pour la catégorie A2;
- dix huit ans pour la catégorie A3 et H;
- vingt ans pour la catégorie B et E;
- vingt et un ans pour les catégories C, C1, D et G.

Art. 8. — Le permis de conduire des véhicules de toutes catégories ne peut être accordé qu'au vu d'un certificat médical délivré après examen médical passé devant un médecin désigné conjointement par les ministres de la santé publique et des transports et des communications.

A l'expiration des périodes, prévues à l'article 9 du présent décret, le permis n'est renouvelé que si le titulaire justifie qu'il s'est soumis à une nouvelle visite médicale passée dans les conditions prévues à l'alinéa premier du présent article.

Un arrêté conjoint des ministres des transports et des communications et de la santé publique déterminera les conditions d'application du présent article.

Cet arrêté fixera notamment la liste des incapacités physiques incompatibles avec l'obtention ou le renouvellement du permis de conduire.

Art. 9. — Durée de validité des permis de conduire :

— la validité des permis des catégories C, C1, D et G doit être prorogée au vu d'un certificat médical tous les 3 ans pour les conducteurs de moins de soixante ans, tous les 2 ans à partir de l'âge de soixante ans et tous les ans à partir de l'âge de soixante seize ans;

— la validité est d'un an pour la catégorie F.

Pour les catégories A1 A2 A3 B et H permis de conduire sont délivrés à titre permanent.

Art. 10. — Sans préjudice des dispositions de l'article 9 ci-dessus, la validité du permis pour les catégories de véhicules ou pour certaines d'entre elles, peut être limitée dans sa durée, si lors de sa délivrance ou de son renouvellement, il est constaté que le candidat est atteint d'une affection non incompatible avec l'obtention d'un permis de conduire mais susceptible de s'aggraver.

Art. 11. — Tout nouveau titulaire de permis de conduire de la catégorie B est astreint à un stage probatoire d'un an, dans des conditions qui seront définies par arrêté du ministre des transports et des communications.

Art. 12. — Le ministre des transports et des communications détermine les conditions dans lesquelles doivent être demandés, établis et délivrés les permis de conduire et sont prononcées les extensions, prorogations et restrictions de validité de ces permis.

Il désigne notamment les examinateurs devant lesquels devront être subies les épreuves permettant d'apprécier l'aptitude des candidats à conduire les véhicules automobiles.

Art. 13. — Toutes dispositions contraires au présent décret et notamment le décret n° 78-1124 du 28 décembre 1978 sont abrogées.

Art. 14. — Les ministres de l'intérieur, de la santé publique, de l'équipement et de l'habitat et des transports et des communications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 29 août 1985

*P/Le Président de la République tunisienne
et par délégation*

*Le Premier ministre, ministre de l'intérieur,
MOHAMED MZALI*

PORT DU CASQUE

Arrêté du ministre des transports et des communications du 29 août 1985 fixant les conditions du port du casque.

Le ministre des transports et des communications;

Vu la loi n° 78-41 du 6 juillet 1978 portant promulgation du code de la route telle que modifiée par la loi n° 85-42 du 6 avril 1985 et notamment l'article 63 dudit code;

Vu le décret n° 74-49 du 28 janvier 1974 fixant les attributions du ministre des transports et des communications;

Vu l'arrêté du 19 décembre 1978 fixant les conditions du port du casque.

Arrête :

Article premier. — Le port du casque par le conducteur et le passager des véhicules à deux roues à moteur en circulation est obligatoire à l'intérieur et en dehors des agglomérations.

Art. 2. — Le casque, qu'il soit de fabrication tunisienne ou étrangère doit être conforme à un type homologué par le ministère des transports et des communications et porter une estampille de conformité.

Les normes et les caractéristiques des casques sont fixées par un cahier des charges approuvé par le ministre des transports et des communications.

Art. 3. — A titre transitoire et par dérogation au cahier des charges susvisé les casques de protection de provenance étrangère déjà agréés dans les pays d'origine et conformes aux normes internationales pourront être agréés en Tunisie sans être soumis aux divers essais prévus par celui-ci. Dans ce cas, les agréments ne seront accordés que si le fabricant ou son représentant présente un dossier comprenant les pièces suivantes :

- une demande établie sur papier simple au nom du directeur général des transports terrestres;
- les procès verbaux d'essai;

- les notices techniques et les dessins descriptifs;
- les références d'homologation du pays d'origine;
- un modèle de casque pour l'identification.

Art. 4. — Les dispositions de l'article 2 du présent arrêté ne s'appliquent pas aux casques utilisés par les militaires et le personnel appartenant aux forces de l'ordre et à la protection civile.

Art. 5. — Les dispositions de l'arrêté susvisé du 19 décembre 1978 sont abrogées.

Art. 6. — Le présent arrêté prend effet à compter de la date de sa publication au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 29 août 1985

Le ministre des transports et des communications
BRAHIM KHOUADJA

VU

Le Premier ministre,
ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI

TRANSPORTS DE PERSONNES

Arrêté du ministre des transports et des communications du 29 août 1985 fixant les conditions de transports de personnes.

Le ministre des transports et des communications;

Vu la loi n° 78-41 du 6 juillet 1978 portant approbation du code de la route telle que modifiée par la loi n° 85-42 du 6 avril 1985 et notamment ses articles 48, 55, 61, 69 et 71 dudit code;

Vu le décret n° 74-49 du 2 janvier 1974 fixant les attributions du ministre des transports et des communications;

Vu le décret n° 78-1122 du 28 décembre 1978 fixant les règles techniques d'équipement et d'aménagement des véhicules et notamment son article 85;

Arrête :

Article premier. — Le transport de personnes est interdit sur les motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur, cyclomoteurs, et cycles si ces véhicules ne sont pas pourvus d'un siège pour le conducteur et d'un siège par passager, aménagés de telle sorte que la manœuvre de l'organe de direction et la visibilité du conducteur soient absolument libres, et que la stabilité du véhicule soit assurée.

Sur les véhicules à deux roues, est interdit le transport de personnes portées par le conducteur ou placées soit à califourchon devant ou derrière le conducteur sans dispositif spécial, soit dans la position dite «en amazone».

Pour l'application du présent article, la selle double ou la banquette est assimilée à deux sièges si elle est de dimension suffisante.

Art. 2. — Le transport d'un passager sur les véhicules à deux roues n'est autorisé que si le passager est placé sur un siège solidement fixé au véhicule muni d'une poignée et de repose-pieds.

Les mesures nécessaires doivent être prises pour que les pieds des enfants ne soient pas entraînés entre les parties fixes et les parties mobiles du véhicule, et ne se prennent pas entre les rayons de roues.

Art. 3. — Le transport de plus d'une personne, en sus du conducteur, est interdit sur les véhicules à deux roues à l'exception :

— des cycles munis de plusieurs «tandem»

— des véhicules munis d'un side-car ou d'une remorque pour lesquels le nombre total de passagers ne doit pas excéder deux,

— des véhicules spécialement aménagés.

Art. 4. — Le transport de plus d'un passager en sus du conducteur est interdit sur les cyclomoteurs à plus de deux roues.

Art. 5. — Le passager d'un cycle doit être âgé de 5 à 12 ans.

Le passager d'un cyclomoteur à deux roues doit être âgé de plus de cinq ans.

Le passager d'une motocyclette doit être âgé de plus de cinq ans.

Art. 6. — Le présent arrêté prend effet à compter de la date de sa publication au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 29 août 1985

Le ministre des transports
et des communications
BRAHIM KHOUADJA

VU

Le Premier ministre,
ministre de l'intérieur,
MOHAMED MZALI

avis et communications

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

Situation générale décadaire au 10 juillet 1985

actif

Encaisse-or	3.427.997,933
Souscriptions aux organismes internationaux	7.101.675,016
Avoirs en droits de tirages spéciaux	625.684,500
Avoirs en devises	52.046.412,512
Comptes spéciaux de coopération économique de l'Etat et des intermédiaires agréés	110.662.334,661
Compte courant postal	3.999.957,423
Effets escomptés	612.729.913,427
Effets escomptés et chèques en cours de recouvrement	9.841.151,352
Effets à l'encaissement	10.993.703,010
Intervention sur le marché monétaire	229.445.000,000
Avance permanente à l'Etat	25.000.000,000
Avance remboursable à l'Etat	6.946.875,000
Avance à l'Etat en contrepartie de droits de tirage spéciaux	5.053.125,000
Portefeuille-titres	128.622.863,373
Immobilisations	14.353.257,887
Effets publics en garantie de prêts extérieurs	158.934.669,496
Débiteurs divers	31.335.398,623
Comptes d'ordre et à régulariser de l'actif	151.736.587,633
	1.562.856.606,846

passif

Billets et monnaies en circulation	616.575.122,655
Comptes courants des banques et des établissements financiers	22.552.949,361
Comptes du gouvernement	90.276.477,301
Allocation de droits de tirage spéciaux	17.977.575,000
Fonds national de garantie	12.142.191,002
Autres engagements à vue et à terme	161.097.354,456
Déposants d'effets à l'encaissement	10.993.703,010
Comptes de coopération économique	111.471.953,548
Provisions	20.872.385,140
Réserve spéciale	184.118.156,707
Réserve légale	3.000.000,000
Capital	6.000.000,000
Obligations en contrepartie d'emprunts extérieurs	158.934.669,496
Créditeurs divers	141.324,089
Comptes d'ordre et à régulariser du passif	146.702.745,081
	1.562.856.606,846

Certifié conforme aux écritures

Le gouverneur,

MONCEF BELKHODJA

Situation générale décadaire au 20 juillet 1985

actif

Encaisse-or	3.427.997,933
Souscriptions aux organismes internationaux	7.101.675,016
Avoirs en droits de tirages spéciaux	625.684,500
Avoirs en devises	66.249.919,154
Comptes spéciaux de coopération économique de l'Etat et des intermédiaires agréés	110.647.225,662
Compte courant postal	4.000.251,472
Effets escomptés	617.612.765,782
Effets escomptés et chèques en cours de recouvrement	30.621.937,640
Effets à l'encaissement	1.490.424,184
Intervention sur le marché monétaire	204.885.000,000
Avance permanente à l'Etat	25.000.000,000
Avance remboursable à l'Etat	6.946.875,000
Avance à l'Etat en contrepartie de droits de tirage spéciaux	5.053.125,000
Portefeuille-titres	128.622.863,373
Immobilisations	14.438.851,341
Effets publics en garantie de prêts extérieurs	159.675.349,015
Débiteurs divers	59.748.967,441
Comptes d'ordre et à régulariser de l'actif	151.809.608,014
	1.597.958.520,527

passif

Billets et monnaies en circulation	607.009.563,742
Comptes courants des banques et des établissements financiers	40.676.178,145
Comptes du gouvernement	120.483.377,065
Allocation de droits de tirage spéciaux	17.977.575,000
Fonds national de garantie	12.134.142,252
Autres engagements à vue et à terme	163.906.825,965
Déposants d'effets à l'encaissement	1.490.424,184
Comptes de coopération économique	111.456.844,549
Provisions	20.872.385,140
Réserve spéciale	184.118.156,707
Réserve légale	3.000.000,000
Capital	6.000.000,000
Obligations en contrepartie d'emprunts extérieurs	159.675.349,015
Créditeurs divers	153.923,071
Comptes d'ordre et à régulariser du passif	149.003.775,692
	1.597.958.520,527

Certifié conforme aux écritures

Le gouverneur,
MONCEF BELKHODJA

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

Copie conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.